THỎA THUẬN PHÂN PHỐI ÂM NHẠC KỸ THUẬT SỐ ĐỘC QUYỀN UNDERSOUTHERN

(UNDERSOUTHERN EXCLUSIVE DIGITAL MUSIC DISTRIBUTION AGREEMENT)

Số hợp đồng: USR-ADA-2026-0001

*(Agreement No.: **USR-ADA-2026-0001**)*

Thỏa thuận phân phối kỹ thuật số này ("Thỏa thuận"), bao gồm bất kỳ phụ lục và tài liệu đính kèm nào, được ký kết giữa: Label (Bên A) và Nghệ sĩ (Bên B). (Mỗi bên được gọi riêng là "Bên", gọi chung là "Các Bên").

This Digital Distribution Agreement ("Agreement"), including any appendices and attached documents, is entered into between: Label (Party A) and Artist (Party B). (Each party is referred to individually as "Party", collectively as "The Parties").

Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực kể từ ngày cả hai Bên ký kết đầy đủ.
(This Agreement shall become effective as of the date on which both Parties have fully executed it.)

1 Định nghĩa thuật ngữ
(Definition of terms)

1.1 Master Recording
Bản thu âm do Nghệ sĩ (Bên B) bàn giao hoặc có nghĩa vụ bàn giao cho Label (Bên A), bao gồm nhưng không giới hạn ở các phiên bản phối khí, bản mix, bản mastering và mọi bản phái sinh hợp pháp khác phát sinh từ bản thu âm này theo Hợp đồng.

(The sound recording delivered or required to be delivered by the Artist (Party B) to the Label (Party A), including but not limited to arrangements, mixes, masters, and all other lawful derivative works arising from such sound recording under this Agreement.)

1.2 Release / Phát hành
Việc đưa Master Recording ra công chúng thông qua các hình thức phân phối kỹ thuật số theo Hợp đồng này.

(The act of making the Master Recording available to the public through digital distribution methods under this Agreement.)

1.3 Streaming Platforms
Các nền tảng nghe nhạc trực tuyến, bao gồm nhưng không giới hạn ở Spotify, Apple Music, YouTube, TikTok, Amazon Music, Deezer, và các dịch vụ tương tự.

(Online music platforms, including but not limited to Spotify, Apple Music, YouTube, TikTok, Amazon Music, Deezer, and similar services.)

1.4 Exclusivity
Quyền phát hành và phân phối độc quyền bản Master Recording theo Hợp đồng này.

(Exclusive right to release and distribute the Master Recording under this Agreement.)

1.5 Territory
Phạm vi lãnh thổ khai thác là toàn cầu, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

(The exploitation territory is worldwide, unless otherwise agreed by both parties in writing.)

1.6 Revenue
Doanh thu phát sinh từ việc phân phối và khai thác (nếu có) bản Master Recording, sau khi khấu trừ các khoản được phép theo Hợp đồng này.

(Revenue generated from the distribution and exploitation (if any) of the Master Recording, after permitted deductions under this Agreement.)

1.7 Audit Rights
Nghệ sĩ (Bên B) có quyền yêu cầu kiểm tra các báo cáo doanh thu, chi phí khấu trừ và các vi phạm (nếu có) liên quan đến việc phân phối và khai thác (nếu có) bản Master Recording theo Hợp đồng này.

(The Artist (Party B) shall have the right to request the inspection of revenue reports, deduction statements, and violations (if any) relating to the distribution and exploitation (if any) of the Master Recording under this Agreement.)

1.8 Derivative Works
Các phiên bản phái sinh từ bản Master Recording, bao gồm nhưng không giới hạn ở remix, cover, mashup, và/hoặc các phiên bản khác có chỉnh sửa từ Bản phát hành này theo Hợp đồng này.

(Derivative versions of the Master Recording, including but not limited to remixes, covers, mashups, and/or other modified versions of this Release under this Agreement.)

2 Phạm vi hợp đồng và lãnh thổ khai thác
(Contract scope and exploitation territory)

2.1 Phạm vi phân phối
(Distribution scope)
Label (Bên A) có độc quyền phân phối và khai thác (nếu có) Bản Master Recording trên môi trường kỹ thuật số, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phát hành trên các nền tảng nhạc số, dịch vụ streaming, tải xuống (download), dịch vụ YouTube Content ID và các hình thức phân phối, khai thác kỹ thuật số hợp pháp khác (nếu có).

(The Label (Party A) shall have the exclusive right to distribute and exploit (if any) the Master Recording in digital environments, including but not limited to releasing on digital music platforms,

streaming services, downloads, YouTube Content ID services, and other lawful forms of digital distribution and exploitation (if any))

2.2 Lãnh thổ khai thác

(Exploitation Territory)

Phạm vi phân phối và khai thác Master Recording là toàn cầu, trừ khi hai bên có thỏa thuận khác bằng văn bản.

(The territory for distribution and exploitation of the Master Recording shall be worldwide, unless otherwise agreed in writing by both parties.)

2.3 Quyền cấp phép phụ

(Sub-licensing rights)

Label (Bên A) có quyền cấp phép lại cho bên thứ ba để phân phối và khai thác (nếu có) bản Master Recording trong phạm vi các quyền kỹ thuật số được quy định tại Điều 2.1 Hợp đồng này, với điều kiện không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích tài chính của Nghệ sĩ (Bên B).

(The Label (Party A) shall have the right to sublicense to third parties to distribute and exploit (if any) the Master Recording within the scope of digital rights specified under Article 2.1 of this Agreement, provided that such sublicensing does not prejudice the financial rights and interests of the Artist (Party B).

2.4 Hoạt động quảng bá

(Promotional activities)

Label (Bên A) có quyền nhưng không có nghĩa vụ bắt buộc trong việc lập kế hoạch, phân bổ ngân sách hoặc triển khai bất kỳ hoạt động tiếp thị, quảng bá nào cho bản Master Recording. Việc thực hiện các hoạt động này (nếu có) hoàn toàn thuộc quyền tự quyết của Bên A, căn cứ vào chiến lược kinh doanh, nguồn lực thực tế và tiềm năng thương mại của từng bản phát hành.

(The Label (Party A) shall have the right, but not the obligation, to plan, allocate budget for, or execute any marketing and promotional activities for the Master Recording. Any such activities, if undertaken, shall be at Party A's sole and absolute discretion, based upon its business strategy, available resources, and the commercial viability of each release.)

2.5 Giới hạn quyền của Nghệ sĩ

(Limiting Artist Rights)

Trong Thời hạn Hợp đồng, nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Label (Bên A), Nghệ sĩ (Bên B) không được tự mình hoặc cho phép, ủy quyền cho bất kỳ bên thứ ba nào phát hành, phân phối, giao kết thỏa thuận phân phối hoặc khai thác (nếu có) Bản Master Recording trong phạm vi các quyền độc quyền đã cấp cho Bên A theo Hợp đồng này.

(During the Term of this Agreement, without the prior written consent of the Label (Party A), the Artist (Party B) shall not, by themselves or allow, authorize any third party to release, distribute,

enter into any distribution agreement, or exploit (if any) the Master Recording within the scope of exclusive rights granted to Party A under this Agreement.)

3 Thời hạn hợp đồng
(Contract term)

3.1 Thời hạn hiệu lực
(Validity period)

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và có thời hạn là 02 (hai) năm, trừ khi chấm dứt trước thời hạn theo quy định tại Điều 3.3 Hợp đồng này.

(This Agreement takes effect on the date of signing and shall remain in effect for a period of two (02) years, unless terminated earlier in accordance with Article 3.3 of this Agreement.)

3.2 Gia hạn hợp đồng
(Contract extension)

Hợp đồng sẽ tự động gia hạn thêm từng thời hạn 01 (một) năm, trừ khi một trong hai bên gửi thông báo bằng văn bản về việc không gia hạn trước ngày kết thúc thời hạn ít nhất 60 (sáu mươi) ngày.

(This Agreement shall automatically renew for additional one (1) year periods, unless either party provides written notice of non-renewal at least sixty (60) days prior to the expiration date.)

3.3 Chấm dứt trước hạn
(Terminate prematurely)

Một trong hai Bên có quyền chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn nếu Bên kia vi phạm nghiêm trọng bất kỳ điều khoản, cam kết hoặc nghĩa vụ nào theo Hợp đồng này và không hoàn thành việc khắc phục trong thời hạn 14 (mười bốn) ngày kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản yêu cầu khắc phục từ Bên bị vi phạm. Ngoài trường hợp vi phạm nêu trên, Nghệ sĩ (Bên B) có quyền yêu cầu chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn bằng văn bản mà không cần lý do vi phạm, với điều kiện phải thông báo trước cho Label (Bên A) ít nhất 30 (ba mươi) ngày, trừ các trường hợp Hợp đồng này có quy định khác về quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt ngay lập tức.

(Either Party shall have the right to terminate this Agreement prior to its expiration if the other Party materially breaches any term, covenant, or obligation under this Agreement and fails to remedy such breach within 14 (fourteen) days from the date of receipt of written notice demanding remedy from the non-breaching Party. In addition to the breach scenario above, the Artist (Party B) shall have the right to request premature termination of this Agreement in writing without cause, provided that Party B gives written notice to the Label (Party A) at least thirty (30) days in advance, except as otherwise expressly provided herein regarding immediate suspension or termination.)

3.4 Hiệu lực sau khi chấm dứt
(Effective after termination)

Các quyền và nghĩa vụ liên quan đến doanh thu của các bản Master Recording theo Hợp đồng này

vẫn tiếp tục có hiệu lực sau khi Hợp đồng chấm dứt cho đến khi các bản Master Recording đó không còn phát sinh doanh thu và toàn bộ các khoản doanh thu liên quan được đối soát, thanh toán và hoàn tất.

(The rights and obligations relating to the revenue of the Master Recordings under this Agreement shall continue to remain in effect after the termination of the Agreement until such Master Recordings no longer generate revenue and all related revenues are reconciled, settled, and completed.)

4 Quyền và nghĩa vụ của Label
(Rights and obligations of Label)

4.1 Quyền phân phối
(Distribution rights)

Label (Bên A) có độc quyền phân phối và khai thác (nếu có) bản Master Recording đối với các bài hát được xác định tại Hợp đồng này, theo đúng phạm vi kỹ thuật số đã thỏa thuận tại Điều 2 Hợp đồng này.

(The Label (Party A) shall have the exclusive right to distribute and exploit (if any) the Master Recording of the songs specified under this Agreement, in accordance with the scope of digital distribution agreed under Article 2 hereof.)

4.2 Quyền quyết định chiến lược
(Strategic decision-making power)

Label (Bên A) có quyền (nhưng không có nghĩa vụ bắt buộc) xây dựng chiến lược phát hành, kế hoạch quảng bá hoặc định giá cho Master Recording. Trong trường hợp Label triển khai các hoạt động khai thác thương mại, các kế hoạch này phải dựa trên cơ sở tham khảo ý kiến và đạt được sự thống nhất với Nghệ sĩ (Bên B). Label cam kết bảo đảm tính toàn vẹn của tác phẩm (không tự ý chỉnh sửa, cắt ghép, remix nếu chưa được Nghệ sĩ đồng ý), tôn trọng hình ảnh, uy tín và ghi nhận chính xác quyền tác giả (credit) của Nghệ sĩ.

(The Label (Party A) shall have the right (but not the obligation) to develop release strategies, promotional campaigns, or pricing models for the Master Recording. In the event that the Label undertakes commercial exploitation activities, such plans shall be based on prior consultation and subject to the mutual agreement of the Artist (Party B). The Label covenants to preserve the integrity of the work (no editing, truncating, or remixing without the Artist's prior consent), respect the Artist's likeness and reputation, and ensure accurate credit attribution (author/artist credits) on all distribution platforms.)

4.3 Trách nhiệm báo cáo
(Reporting responsibility)

Label có trách nhiệm cung cấp cho Nghệ sĩ báo cáo Doanh thu phát sinh từ việc phân phối và khai thác (nếu có) bản Master Recording sau khi khấu trừ theo quy định tại Điều 8.1 Hợp đồng này. Báo

cáo được cung cấp định kỳ khoảng ba (03) tháng một lần, thời điểm thực tế có thể linh hoạt điều chỉnh theo lịch đối soát và thanh toán của từng DSP.

(The Label shall provide the Artist with Revenue reports generated from the distribution and exploitation (if any) of the Master Recording after deductions pursuant to Section 8.1 hereof. Reports shall be provided periodically approximately once every three (03) months, subject to flexible adjustments based on the reconciliation and payment schedules of each DSP.)

4.4 Trách nhiệm thanh toán

(Payment responsibility)

Doanh thu thuộc về Nghệ sĩ theo quy định tại Điều 8.1 sẽ được thanh toán trong vòng 07 (bảy) đến 14 (mười bốn) ngày làm việc kể từ ngày Label đồng thời nhận được khoản thanh toán tương ứng và báo cáo doanh thu từ DSP hoặc đối tác khai thác (nếu có), và hoàn tất việc đối soát doanh thu.

(The Artist's share of Revenue pursuant to Section 8.1 shall be paid within seven (07) to fourteen (14) business days from the date the Label has both received the corresponding payment and revenue statements from DSPs or exploitation partners (if any), and completed the revenue reconciliation.)

4.5 Trách nhiệm quảng bá

(Responsibility for promotion)

Việc lập kế hoạch và triển khai các hoạt động tiếp thị, quảng bá cho Master Recording (nếu có) được thực hiện theo toàn quyền tự quyết của Label như quy định tại Điều 2.4 Hợp đồng này..

(The planning and execution of marketing and promotional activities for the Master Recording (if any) shall be at the sole discretion of the Label as stipulated in Section 2.4 hereof.)

4.6 Bảo vệ quyền lợi

(Protect your rights)

Label có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của Nghệ sĩ liên quan đến bản Master Recording, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc xử lý các hành vi vi phạm bản quyền hoặc khai thác trái phép.

(The Label shall be responsible for protecting the Artist's rights relating to the Master Recording, including without limitation addressing acts of copyright infringement or unauthorized exploitation.)

5 Quyền và nghĩa vụ của Nghệ sĩ (Artist)

(Rights and obligations of Artists)

5.1 Cam kết, bảo đảm quyền sở hữu và cấp quyền độc quyền

(Commitment, guarantee of ownership rights and granting of exclusive rights.)

Nghệ sĩ cam kết và bảo đảm rằng toàn bộ nội dung, tài liệu và bản Master Recording được Nghệ sĩ cung cấp cho Label theo Hợp đồng này, bao gồm nhưng không giới hạn ở ca từ, giai điệu, hòa âm, phối khí, beat, bản ghi âm (Master Recording), bản ghi hình, hình ảnh, giọng hát, phần trình diễn và các tài liệu liên quan, là hợp pháp và thuộc quyền sở hữu hoặc quyền khai thác hợp pháp của Nghệ sĩ, đồng thời không vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan, quyền sở hữu trí tuệ hoặc bất kỳ quyền

và lợi ích hợp pháp nào của bên thứ ba.
Nghệ sĩ chịu trách nhiệm đối với mọi khiếu nại, tranh chấp, yêu cầu hoặc trách nhiệm phát sinh liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc tính hợp pháp của nội dung, tài liệu và bản Master Recording do Nghệ sĩ cung cấp.
Trong Thời hạn Hợp đồng, Nghệ sĩ cấp cho Label quyền độc quyền phân phối và khai thác (nếu có) bản Master Recording của các tác phẩm được xác định theo Hợp đồng này trong phạm vi các quyền kỹ thuật số quy định tại Điều 2.1 Hợp đồng này. Nghệ sĩ không được tự mình hoặc cho phép, ủy quyền cho bất kỳ bên thứ ba nào phát hành, phân phối, giao kết thỏa thuận phân phối hoặc khai thác (nếu có) các bản Master Recording này trong phạm vi quyền độc quyền đã cấp cho Label, nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Label.

(The Artist represents and warrants that all content, materials, and Master Recordings provided by the Artist to the Label under this Agreement, including but not limited to lyrics, melodies, harmonies, arrangements, beats, sound recordings (Master Recordings), audiovisual recordings, images, vocal performances, performances, and related materials, are lawful and are owned or lawfully controlled by the Artist, and do not infringe any copyright, neighboring rights, intellectual property rights, or any other lawful rights and interests of any third party.
The Artist shall be responsible for any claims, disputes, demands, or liabilities arising in connection with the ownership, use, or legality of the content, materials, and Master Recordings provided by the Artist.
During the Term of this Agreement, the Artist grants the Label the exclusive right to distribute and exploit (if any) the Master Recordings of the works identified under this Agreement within the scope of digital rights specified under Article 2.1 of this Agreement. The Artist shall not, by themselves or allow, authorize any third party to release, distribute, enter into any distribution agreement, or exploit (if any) such Master Recordings within the scope of exclusive rights granted to the Label without the Label's prior written consent.))

5.2 Quyền nhận doanh thu
(Right to receive revenue)
Nghệ sĩ được hưởng phần Doanh thu phát sinh từ việc phân phối và khai thác (nếu có) bản Master Recording theo quy định tại Điều 8.1 Hợp đồng này, sau khi khấu trừ các khoản được phép theo Điều 8.1, và được thanh toán theo quy định tại Điều 4.4.

(The Artist shall be entitled to their share of Revenue generated from the distribution and exploitation (if any) of the Master Recording pursuant to Section 8.1 hereof, after allowable deductions under Section 8.1, and payable in accordance with Section 4.4.)

5.3 Nghĩa vụ bàn giao Master Recording
(Master Recording Handover Obligation)
Nghệ sĩ có trách nhiệm bàn giao cho Label bản Master Recording hoàn chỉnh, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật quy định tại Điều 6 Hợp đồng này và yêu cầu của các nền tảng phân phối kỹ

thuật số (DSP), kèm theo đầy đủ metadata, artwork, thông tin tác giả, chủ sở hữu quyền, tỷ lệ phân chia quyền lợi (nếu có), mã ISRC (nếu có), stems và các thông tin, tài liệu cần thiết khác phục vụ cho việc phát hành, phân phối, khai thác (nếu có) và quản lý bản Master Recording theo Hợp đồng này.

(The Artist shall be responsible for delivering to the Label a complete Master Recording that fully complies with the technical standards specified under Article 6 of this Agreement and the requirements of Digital Service Providers (DSPs), together with complete metadata, artwork, songwriter information, rights ownership details, royalty split proportions (if any), ISRC codes (if any), stems, and other necessary information and materials for the release, distribution, exploitation (if any), and administration of the Master Recording under this Agreement.)

5.4 Nghĩa vụ phối hợp quảng bá

(Coordination of promotional activities)

Nghệ sĩ có trách nhiệm phối hợp một cách hợp lý và thiện chí với Label trong các hoạt động tiếp thị, quảng bá và truyền thông (nếu có) liên quan đến bản Master Recording theo quy định tại Điều 2.4 và Điều 7 Hợp đồng này, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc cung cấp hình ảnh, video, teaser clip, nội dung quảng bá, tham gia phỏng vấn, livestream hoặc các sự kiện truyền thông nhằm hỗ trợ cho việc phát hành, phân phối và khai thác bản Master Recording theo Hợp đồng này.

(The Artist shall reasonably and in good faith cooperate with the Label in marketing, promotional, and media activities (if any) relating to the Master Recording pursuant to Article 2.4 and Article 7 of this Agreement, including but not limited to providing images, videos, teaser clips, promotional materials, participating in interviews, livestreams, or media events to support the release, distribution, and exploitation of the Master Recording under this Agreement.)

5.5 Cam kết pháp lý

(Legal commitment)

Nghệ sĩ cam kết và bảo đảm rằng Nghệ sĩ có đầy đủ năng lực pháp lý, năng lực hành vi và thẩm quyền cần thiết để ký kết, thực hiện Hợp đồng này và thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này; việc ký kết và thực hiện Hợp đồng này không vi phạm bất kỳ nghĩa vụ, thỏa thuận, cam kết hoặc quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào; Nghệ sĩ có đầy đủ quyền sở hữu, quyền sử dụng và/hoặc quyền khai thác hợp pháp đối với bản Master Recording cùng toàn bộ nội dung, tài liệu do Nghệ sĩ cung cấp theo Hợp đồng này, bao gồm quyền cấp cho Label các quyền phân phối và khai thác độc quyền được quy định tại Hợp đồng này; bản Master Recording và các nội dung, tài liệu do Nghệ sĩ cung cấp là hợp pháp, nguyên gốc hoặc được cấp phép sử dụng hợp pháp, không xâm phạm hoặc vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan, quyền sở hữu trí tuệ, quyền đối với nhãn hiệu, quyền hình ảnh, quyền nhân thân hoặc bất kỳ quyền và lợi ích hợp pháp nào của bên thứ ba; đồng thời, Nghệ sĩ chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với mọi khiếu nại, tranh chấp, yêu cầu, tổn thất, thiệt hại, chi phí và trách nhiệm pháp lý phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc vi phạm bất kỳ cam kết hoặc bảo đảm nào nêu trên, và có nghĩa vụ bồi thường, bồi hoàn, bảo vệ và giữ cho Label không bị thiệt hại

đối với toàn bộ các khoản thiệt hại, chi phí (bao gồm cả chi phí pháp lý và luật sư hợp lý) cùng trách nhiệm phát sinh từ các vi phạm đó theo quy định tại Hợp đồng này.

(The Artist represents and warrants that the Artist has full legal capacity, capacity to act, and necessary authority to execute and perform this Agreement and to fully exercise and perform their rights and obligations under this Agreement; that the execution and performance of this Agreement does not violate any obligation, agreement, undertaking, or right of any third party; that the Artist possesses full ownership, use rights, and/or lawful exploitation rights in and to the Master Recording and all content and materials provided by the Artist under this Agreement, including the right to grant the Label the exclusive distribution and exploitation rights specified under this Agreement; that the Master Recording and all content and materials provided by the Artist are lawful, original, or lawfully licensed for use, and do not infringe or violate any copyright, neighboring rights, intellectual property rights, trademark rights, image rights, moral rights, or any other lawful rights and interests of any third party; and that the Artist shall assume sole and full responsibility for all claims, disputes, demands, losses, damages, costs, and legal liabilities arising directly or indirectly from any breach of any of the foregoing representations or warranties, and shall indemnify, defend, and hold the Label harmless from and against all damages, losses, expenses (including reasonable legal and attorney fees), and liabilities arising from such breaches in accordance with this Agreement.)

5.6 Nghĩa vụ bảo mật

(Confidentiality obligation)

Nghệ sĩ có trách nhiệm giữ bí mật và không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào mọi thông tin liên quan đến Hợp đồng này, bao gồm nhưng không giới hạn ở doanh thu, tỷ lệ phân chia doanh thu, kế hoạch phát hành, chiến lược kinh doanh, dữ liệu nội bộ, thông tin khách hàng, thông tin tài chính và các thông tin mật khác của Label, trừ trường hợp được Label chấp thuận trước bằng văn bản hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

(The Artist shall keep strictly confidential and shall not disclose to any third party any information relating to this Agreement, including but not limited to revenues, revenue-sharing percentages, release plans, business strategies, internal data, customer information, financial information, and other confidential information of the Label, except with the Label's prior written consent or as required by applicable law or a competent governmental authority.)

6 Sản xuất, thu âm & chuẩn kỹ thuật

(Production, Recording & Technical Standards)

6.1 Trách nhiệm sáng tác và thu âm

(Responsibilities for songwriting and recording)

Nghệ sĩ có trách nhiệm bảo đảm việc sản xuất, thu âm và hoàn thiện bản Master Recording đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên môn và yêu cầu phát hành, phân phối trên các nền tảng phân

phối kỹ thuật số (DSP) theo Hợp đồng này. Nghệ sĩ có thể trực tiếp hoặc thông qua các cá nhân, tổ chức khác thực hiện các công việc sáng tác, sản xuất, phối khí, hòa âm, thu âm, mixing, mastering hoặc các công việc liên quan, với điều kiện Nghệ sĩ có đầy đủ quyền, sự chấp thuận và giấy phép hợp pháp cần thiết để bàn giao, phát hành, phân phối và khai thác (nếu có) bản Master Recording theo Hợp đồng này.

(The Artist shall be responsible for ensuring that the production, recording, and completion of the Master Recording fully meet professional technical standards and requirements for release and distribution across Digital Service Providers (DSPs) under this Agreement. The Artist may directly or through other individuals or entities perform songwriting, production, arrangement, orchestration, recording, mixing, mastering, or related tasks, provided that the Artist possesses all necessary lawful rights, consents, and licenses to deliver, release, distribute, and exploit (if any) the Master Recording under this Agreement.)

6.2 Định dạng bàn giao

(Handover format)

Bản Master Recording phải được bàn giao ở định dạng âm thanh chất lượng cao theo yêu cầu kỹ thuật của Label hoặc các nền tảng phân phối kỹ thuật số (DSP), bao gồm nhưng không giới hạn ở định dạng WAV 44.1kHz/24-bit hoặc cao hơn. Nghệ sĩ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác metadata, artwork cùng toàn bộ thông tin, tài liệu cần thiết cho việc phát hành, phân phối, khai thác (nếu có) và quản lý theo Hợp đồng này. Stems và các tệp nguồn liên quan phải được cung cấp theo yêu cầu hợp lý của Label khi cần thiết phục vụ cho mục đích phát hành, phân phối, quản lý hoặc xử lý kỹ thuật.

(The Master Recording shall be delivered in a high-quality audio format in accordance with the technical requirements of the Label or Digital Service Providers (DSPs), including but not limited to WAV 44.1kHz/24-bit format or higher. The Artist shall be responsible for providing complete and accurate metadata, artwork, and all necessary information and materials for the release, distribution, exploitation (if any), and administration under this Agreement. Stems and related source files shall be provided upon the Label's reasonable request when necessary for the purposes of release, distribution, administration, or technical processing.)

6.3 Hỗ trợ kỹ thuật

(Technical support)

Label (Bên A) có thể, theo toàn quyền tự quyết của mình và không có nghĩa vụ bắt buộc, cung cấp cho Nghệ sĩ (Bên B) các hỗ trợ về mặt kỹ thuật, nghệ thuật, sản xuất hoặc các hỗ trợ chuyên môn khác nếu nhận thấy bản Master Recording có tiềm năng thương mại. Mọi hình thức hỗ trợ, phạm vi công việc, chi phí phát sinh cùng phương thức thanh toán, khấu trừ hoặc thu hồi chi phí (nếu có) phải được Các Bên thỏa thuận và xác nhận riêng bằng văn bản trước khi triển khai. Trừ khi Các Bên có thỏa thuận khác bằng văn bản, Label không chịu trách nhiệm thanh toán hoặc chi trả bất kỳ chi phí

nào liên quan đến việc sáng tác, sản xuất, thu âm hoặc hoàn thiện bản Master Recording của Nghệ sĩ theo Hợp đồng này.

(The Label (Party A) may, at its sole and absolute discretion and without any mandatory obligation, provide the Artist (Party B) with technical, artistic, production, or other professional support if the Master Recording is deemed to have commercial potential. Any form of support, scope of work, incurred costs, and methods of payment, deduction, or recoupment (if any) shall be separately agreed upon and confirmed in writing by the Parties prior to implementation. Unless otherwise agreed in writing by the Parties, the Label shall not be responsible for paying or bearing any costs associated with the songwriting, production, recording, or completion of the Artist's Master Recording under this Agreement.)

6.4 Phiên bản phái sinh

(Derivative version)

Mọi phiên bản phái sinh từ bản Master Recording theo Hợp đồng này (bao gồm nhưng không giới hạn ở bản remix, cover, mashup, phối lại, chỉnh sửa, biên tập, remaster, instrumental, karaoke, acoustic, live, sped-up, slowed-down và các bản phái sinh khác) đều phải được thông báo trước và phải có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Label (Bên A), đồng thời tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định của Label trước khi phát hành, phân phối hoặc khai thác (nếu có) trong Thời hạn Hợp đồng.

(All derivative versions of the Master Recording under this Agreement (including but not limited to remixes, covers, mashups, rearrangements, edits, adaptations, remasters, instrumentals, karaokes, acoustics, live versions, sped-up, slowed-down, and other derivative works) must be notified in advance and receive the prior written consent of the Label (Party A), as well as comply with the technical standards and requirements of the Label prior to release, distribution, or exploitation (if any) during the Term of this Agreement.)

7 Marketing, quảng bá & PR

(Marketing, Promotion & PR)

7.1 Trách nhiệm marketing của Label

(Label's marketing responsibilities)

Theo quy định tại Điều 2.4 Hợp đồng này, Label có quyền nhưng không có nghĩa vụ bắt buộc trong việc lập kế hoạch, phân bổ ngân sách hoặc triển khai bất kỳ hoạt động tiếp thị, quảng bá nào cho bản Master Recording. Trường hợp Label quyết định triển khai, các hoạt động này (nếu có) hoàn toàn thuộc quyền tự quyết của Label căn cứ vào chiến lược kinh doanh, nguồn lực thực tế và tiềm năng thương mại của bản phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở: truyền thông, quảng cáo, đề xuất playlist (playlist pitching), quan hệ công chúng (PR), tiếp thị số (digital marketing) và quảng bá trên mạng xã hội. Việc Label không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ bất kỳ hoạt động nào nêu trên sẽ không được xem là vi phạm Hợp đồng này.

(Pursuant to Section 2.4 hereof, the Label shall have the right, but not the obligation, to plan, allocate budget for, or execute any marketing or promotional activities for the Master Recording. In the event the Label decides to proceed, such activities (if any) shall be at the sole discretion of the Label based on its business strategy, actual resources, and the commercial potential of the release, including without limitation media communications, advertising, playlist pitching, public relations (PR), digital marketing, and social media promotion. Failure or incomplete performance by the Label of any such activities shall not be deemed a breach of this Agreement.

7.2 Nghĩa vụ hợp tác của Nghệ sĩ

(The Artist's Obligation to Cooperate)

Nghệ sĩ (Bên B) có trách nhiệm hợp tác một cách hợp lý và thiện chí với Label (Bên A) trong các hoạt động tiếp thị, quảng bá và truyền thông liên quan đến bản Master Recording theo quy định tại Hợp đồng này, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc cung cấp hình ảnh, video, teaser clip, nội dung quảng bá, tham gia phỏng vấn, livestream, sự kiện quảng bá, biểu diễn hoặc các hoạt động truyền thông khác theo yêu cầu hợp lý của Label. Đồng thời, Nghệ sĩ cam kết không từ chối, trì hoãn hoặc cản trở một cách bất hợp lý các kế hoạch hoặc hoạt động quảng bá do Label triển khai theo Hợp đồng này.

(The Artist (Party B) shall reasonably and in good faith cooperate with the Label (Party A) in marketing, promotional, and media activities relating to the Master Recording pursuant to this Agreement, including but not limited to providing images, videos, teaser clips, promotional content, participating in interviews, livestreams, promotional events, performances, or other media activities upon the Label's reasonable request. Furthermore, the Artist undertakes not to unreasonably refuse, delay, or hinder any promotional plans or activities implemented by the Label under this Agreement.

7.3 Chi phí marketing

(Marketing costs)

Các chi phí marketing, quảng bá hoặc quảng cáo (nếu có) sẽ được thông báo bằng văn bản và chỉ được khấu trừ hoặc thu hồi từ phần Doanh thu thuộc về Nghệ sĩ theo quy định tại Điều 8.1 Hợp đồng này và/hoặc khi đã được Các Bên thỏa thuận riêng bằng văn bản.

(Marketing, promotional, or advertising costs (if any) shall be notified in writing and may only be deducted or recouped from the Artist's share of Revenue pursuant to Section 8.1 hereof and/or upon separate written agreement between the Parties.)

7.4 Thỏa thuận chi phí cụ thể

(Specific cost agreement)

Mọi thỏa thuận riêng bằng văn bản (nếu có) giữa Các Bên về việc phân bổ chi phí hoặc tỷ lệ Doanh thu của từng dự án cụ thể sẽ là bộ phận không tách rời của Hợp đồng này; trường hợp không có thỏa thuận riêng, việc khấu trừ chi phí và phân chia Doanh thu mặc nhiên áp dụng theo quy định tại Điều 7.3 và Điều 8.1.

(Any separate written agreement (if any) between the Parties regarding cost allocation or Revenue sharing for a specific project shall constitute an integral part of this Agreement; in the absence of such agreement, cost deductions and Revenue distribution shall by default be governed by Section 7.3 and Section 8.1 hereof.

8 Doanh thu, thanh toán & chi phí
(Revenue, Payment & Expenses)

8.1 Phân chia doanh thu
(Revenue sharing)

Doanh thu (Revenue) phát sinh từ việc phân phối và khai thác Master Recording theo Hợp đồng này được phân chia như sau:

Label: **25%**

Nghệ sĩ: **75%**

(The Revenue generated from the distribution and exploitation of the Master Recording under this Agreement shall be allocated as follows:)

*Label: **25%***

*Artist: **75%***

8.2 Chu kỳ và phương thức thanh toán
(Payment cycle and method)

Khoản thanh toán phần Doanh thu thuộc về Nghệ sĩ theo quy định tại Điều 8.1 Hợp đồng này được thực hiện khi có doanh thu phát sinh, được ghi nhận và thanh toán từ các nền tảng phân phối kỹ thuật số (DSP) hoặc đối tác khai thác (nếu có), sau khi Label hoàn tất việc đối soát và khấu trừ các khoản chi phí hợp lệ (nếu có) theo quy định của Hợp đồng này. Phương thức thanh toán được thực hiện thông qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng do Nghệ sĩ đăng ký tại Phụ lục 02 Hợp đồng này. Doanh thu từ DSP hoặc đối tác khai thác thường được báo cáo và thanh toán theo chu kỳ khoảng ba (03) tháng một lần; tuy nhiên, thời điểm thanh toán thực tế có thể linh hoạt điều chỉnh tùy thuộc vào lịch đối soát, báo cáo và thanh toán của từng DSP hoặc đối tác khai thác liên quan.

Hạn mức thanh toán tối thiểu cho mỗi kỳ thanh toán là 500.000 VNĐ (năm trăm nghìn đồng) hoặc 20 USD (hai mươi Đô la Mỹ). Trường hợp số dư doanh thu của Nghệ sĩ trong kỳ thanh toán chưa đạt mức tối thiểu này, số dư đó sẽ được tự động cộng dồn sang các kỳ thanh toán tiếp theo cho đến khi đạt hoặc vượt ngưỡng thanh toán quy định.

(Payment of the Artist's share of Revenue pursuant to Article 8.1 hereof shall be made when revenue is generated, reported, and received from Digital Service Providers (DSPs) or exploitation partners (if any), after the Label has completed reconciliation and deduction of allowable expenses (if any) in accordance with this Agreement. Payments shall be remitted via bank transfer to the bank account registered by the Artist in Appendix 02 of this Agreement. DSP or partner revenues are typically reported and distributed on an approximately quarterly basis (every three (03) months); however, the

actual payment schedule may be flexibly adjusted depending on the actual reporting, reconciliation, and payment cycles of each relevant DSP or exploitation partner.
The minimum payout threshold for each payment period shall be VND 500,000 (five hundred thousand Vietnamese Dong) or USD 20 (twenty US Dollars). If the Artist's revenue balance in any payment period does not reach this minimum threshold, such balance shall automatically roll over and accumulate into subsequent payment periods until the required threshold is met or exceeded.)

8.3 Thời gian thanh toán

(Payment time)

Sau khi Label (Bên A) đồng thời nhận được đầy đủ khoản thanh toán và báo cáo doanh thu từ các nền tảng phân phối kỹ thuật số (DSP) hoặc đối tác khai thác (nếu có), đồng thời hoàn tất việc đối soát doanh thu và khấu trừ các khoản chi phí hợp lệ (nếu có) theo Hợp đồng này, Label sẽ tiến hành thanh toán phần Doanh thu thuộc về Nghệ sĩ (Bên B) trong vòng từ 07 (bảy) đến 14 (mười bốn) ngày làm việc (với điều kiện số dư đạt hạn mức thanh toán tối thiểu quy định tại Điều 8.2), đồng thời gửi báo cáo đối soát doanh thu tương ứng qua địa chỉ email do Nghệ sĩ đăng ký theo Hợp đồng này.

(Within seven (07) to fourteen (14) business days from the date the Label (Party A) has both received full payment and revenue statements from Digital Service Providers (DSPs) or exploitation partners (if any), and completed the revenue reconciliation and deduction of allowable expenses (if any) under this Agreement, the Label shall remit the Artist's (Party B) share of Revenue (provided that the balance meets the minimum payout threshold stipulated in Article 8.2) and send the corresponding revenue reconciliation report via the email address registered by the Artist under this Agreement.)

8.4 Chi phí và quyền quyết toán

(Costs and settlement rights)

Label (Bên A) có quyền tổng hợp, đối soát, xác định và quyết toán Doanh thu, chi phí và các khoản phải thu, phải trả phát sinh liên quan đến việc phân phối và khai thác (nếu có) bản Master Recording trên cơ sở dữ liệu, báo cáo và thông tin do các nền tảng phân phối kỹ thuật số (DSP), đối tác khai thác, đơn vị cung cấp dịch vụ và hệ thống quản lý nội bộ của Label cung cấp. Các báo cáo, số liệu và kết quả quyết toán do Label lập trên cơ sở các nguồn dữ liệu nêu trên sẽ được sử dụng làm căn cứ chính thức để xác định Doanh thu, các khoản khấu trừ hoặc thu hồi chi phí hợp lệ (nếu có) và thực hiện thanh toán cho Nghệ sĩ (Bên B), trừ trường hợp có bằng chứng cụ thể, rõ ràng và đáng tin cậy chứng minh có sai sót thực tế trong việc ghi nhận hoặc tính toán.

Nghệ sĩ không được quyền yêu cầu Label điều chỉnh, thay đổi hoặc thực hiện lại việc quyết toán chỉ dựa trên sự nghi ngờ, ước tính, số liệu không có nguồn xác thực hoặc sự chênh lệch giữa số liệu do Nghệ sĩ tự thu thập với số liệu do DSP, đối tác khai thác hoặc Label ghi nhận. Trường hợp Nghệ sĩ có căn cứ hợp lý chứng minh số liệu có sai sót, Nghệ sĩ phải thông báo bằng văn bản cho Label và cung cấp đầy đủ các tài liệu, chứng cứ liên quan để Label kiểm tra và đối soát theo quy định tại Hợp đồng này. Label có quyền yêu cầu Nghệ sĩ cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cần thiết để xác minh yêu cầu trước khi thực hiện bất kỳ điều chỉnh nào. Việc điều chỉnh số liệu, Doanh thu, chi phí hoặc khoản

thanh toán chỉ được thực hiện sau khi Label hoàn tất việc kiểm tra, đối soát và xác nhận có sai sót thực tế. Trường hợp không xác định được sai sót hoặc không có đủ bằng chứng xác thực để chứng minh sai sót, số liệu và kết quả quyết toán do Label ban hành sẽ tiếp tục được áp dụng làm căn cứ thanh toán cuối cùng.

(The Label (Party A) shall have the right to consolidate, reconcile, determine, and settle all Revenues, expenses, receivables, and payables arising from the distribution and exploitation (if any) of the Master Recording based on data, statements, and information provided by Digital Service Providers (DSPs), exploitation partners, service providers, and the Label's internal management systems. The reports, figures, and settlement statements prepared by the Label on the basis of the aforementioned data sources shall serve as the official basis for determining Revenues, allowable deductions or expense recoupments (if any), and executing payments to the Artist (Party B), unless there is specific, clear, and conclusive evidence demonstrating an actual error in the recording or calculation.

TThe Artist shall not have the right to require the Label to adjust, amend, or recalculate any settlement solely on the basis of suspicion, estimates, unsupported figures, or discrepancies between the Artist's self-collected metrics and the data provided by DSPs, exploitation partners, or the Label. In the event the Artist has reasonable grounds to believe that an error exists, the Artist shall notify the Label in writing and provide complete relevant documents and evidence for the Label's review and reconciliation in accordance with this Agreement. The Label shall have the right to request the Artist to furnish all necessary information and documents to verify such claim prior to making any adjustments. Any adjustment to figures, Revenues, expenses, or payments shall only be made after the Label has completed its review, reconciliation, and confirmed the existence of an actual error. In the absence of an identifiable error or where sufficient reliable evidence is lacking to substantiate such error, the figures and settlement statements issued by the Label shall continue to serve as the definitive basis for payment.)

9 Bảo đảm pháp lý & bồi thường

(Legal Warranties & Indemnification)

9.1 Cam kết bản quyền

(Copyright commitment)

Nghệ sĩ (Bên B) cam kết và bảo đảm rằng bản Master Recording cùng toàn bộ nội dung, thành phần và tài liệu liên quan được cung cấp theo Hợp đồng này, bao gồm nhưng không giới hạn ở ca từ, giai điệu, beat, hòa âm, phối khí, bản ghi âm, hình ảnh, artwork, phần trình diễn và metadata, là hợp pháp, thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng, khai thác hợp pháp của Nghệ sĩ, và Nghệ sĩ có đầy đủ quyền, thẩm quyền hợp pháp cần thiết để cung cấp, phát hành, phân phối, khai thác và cấp cho Label (Bên A) các quyền độc quyền được quy định tại Hợp đồng này; các nội dung, thành phần và tài liệu nêu trên không vi phạm hoặc xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, quyền đối với nhãn hiệu, quyền sở hữu trí tuệ, quyền hình ảnh, quyền nhân thân hoặc bất kỳ quyền và lợi ích hợp pháp nào

của bất kỳ bên thứ ba nào.
Nghệ sĩ cam kết và bảo đảm đã có đầy đủ sự đồng ý, chấp thuận, giấy phép, quyền sử dụng và các phê duyệt cần thiết từ tất cả cá nhân, tổ chức có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở đồng tác giả, người biểu diễn, nhạc sĩ, nhà sản xuất (producer), kỹ sư âm thanh, chủ sở hữu beat, sample, bản ghi âm hoặc các nội dung được sử dụng trong bản Master Recording, để cho phép Nghệ sĩ bàn giao bản Master Recording cho Label và cho phép Label phát hành, phân phối, khai thác (nếu có) và quản lý bản Master Recording trong phạm vi các quyền đã cấp theo Hợp đồng này. Trường hợp bản Master Recording hoặc bất kỳ nội dung, thành phần hay tài liệu liên quan nào có sự tham gia, đóng góp hoặc phát sinh quyền của bên thứ ba, Nghệ sĩ có trách nhiệm bảo đảm rằng toàn bộ các quyền, sự đồng ý, chấp thuận và giấy phép cần thiết đã được hoàn tất và có hiệu lực pháp lý trước khi bàn giao cho Label, đồng thời có trách nhiệm cung cấp các văn bản, tài liệu chứng minh quyền hoặc giấy phép đó khi Label có yêu cầu hợp lý.

(The Artist (Party B) represents and warrants that the Master Recording and all related content, components, and materials supplied under this Agreement, including but not limited to lyrics, melodies, beats, harmonies, arrangements, sound recordings, images, artwork, performances, and metadata, are lawful, are owned or lawfully controlled and exploited by the Artist, and that the Artist possesses full legal rights and necessary authority to supply, release, distribute, exploit, and grant to the Label (Party A) the exclusive rights set forth under this Agreement; such content, components, and materials do not infringe or violate any copyright, neighboring rights, trademark rights, intellectual property rights, image rights, moral rights, or any other lawful rights and interests of any third party.
The Artist represents and warrants that all necessary consents, approvals, licenses, permissions, and clearances have been duly obtained from all relevant individuals and entities, including but not limited to co-authors, performers, songwriters, producers, audio engineers, beat owners, sample owners, sound recording owners, or owners of any content incorporated into the Master Recording, to permit the Artist to deliver the Master Recording to the Label and to permit the Label to release, distribute, exploit (if any), and administer the Master Recording within the scope of rights granted under this Agreement. Where the Master Recording or any related content, component, or material involves any participation, contribution, or rights of any third party, the Artist shall be responsible for ensuring that all necessary rights, consents, approvals, and licenses have been fully executed and remain legally valid prior to delivery to the Label, and shall provide documentation evidencing such rights or licenses upon the Label's reasonable request.)

9.2 Trách nhiệm giải quyết tranh chấp
(Responsibility for dispute resolution)
Trong trường hợp phát sinh bất kỳ tranh chấp, khiếu nại, yêu cầu bồi thường, xử phạt vi phạm hành chính hoặc thủ tục pháp lý nào liên quan đến bản Master Recording, MV hoặc bất kỳ video nào liên quan đến bản Master Recording (nếu có), hoặc các nội dung, thông tin, tài liệu và thành phần do Nghệ sĩ (Bên B) cung cấp theo Hợp đồng này, Nghệ sĩ có trách nhiệm tự mình chủ trì giải quyết và

chịu toàn bộ mọi chi phí, trách nhiệm pháp lý cùng các hậu quả phát sinh.
Nghệ sĩ đồng ý bồi thường, bồi hoàn, bảo vệ và giữ cho Label (Bên A) không bị thiệt hại đối với toàn bộ các thiệt hại thực tế, tổn thất, khoản phạt vi phạm, tiền xử phạt hành chính, chi phí pháp lý và luật sư hợp lý, chi phí giải quyết tranh chấp cùng mọi nghĩa vụ tài chính khác phát sinh từ hoặc liên quan trực tiếp đến các khiếu nại, tranh chấp, yêu cầu hoặc thủ tục pháp lý nêu trên theo quy định tại Hợp đồng này.

(In the event of any dispute, claim, demand for compensation, administrative penalty, or legal proceeding arising out of or in connection with the Master Recording, music video (MV), or any video related to the Master Recording (if any), or any content, information, materials, and components supplied by the Artist (Party B) under this Agreement, the Artist shall assume sole responsibility for handling, settling, and bearing all costs, legal liabilities, and consequences arising therefrom.br> The Artist agrees to indemnify, reimburse, defend, and hold the Label (Party A) harmless from and against any and all actual damages, losses, contractual penalties, administrative fines, reasonable legal and attorney fees, dispute resolution costs, and any other financial obligations arising out of or directly related to the aforementioned claims, disputes, demands, or legal proceedings in accordance with this Agreement.)

9.3 Bảo vệ quyền lợi Label

(Protecting Label Rights)

Trong trường hợp phát sinh bất kỳ khiếu nại, tranh chấp, yêu cầu pháp lý, thông báo vi phạm, yêu cầu gỡ bỏ (takedown), yêu cầu bồi thường, quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thủ tục tố tụng hoặc khi Label (Bên A) có cơ sở hợp lý nghi ngờ về hành vi vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan, quyền sở hữu trí tuệ hoặc bất kỳ quyền và lợi ích hợp pháp nào của bên thứ ba liên quan đến bản Master Recording, video ca nhạc (MV) hoặc bất kỳ video, tư liệu nào liên quan đến bản Master Recording (nếu có), hoặc bất kỳ nội dung, thông tin, tài liệu và thành phần nào do Nghệ sĩ (Bên B) cung cấp theo Hợp đồng này, Label có quyền, theo toàn quyền tự quyết của mình và trong phạm vi cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Label: tạm ngừng hoặc chấm dứt việc phát hành, phân phối, khai thác (nếu có), quảng bá hoặc cung cấp nội dung trên các nền tảng kỹ thuật số; yêu cầu hoặc trực tiếp thực hiện việc gỡ bỏ (takedown), ẩn, chặn hoặc hạn chế quyền truy cập đối với nội dung khỏi các DSP hoặc nền tảng liên quan; tạm ngừng thanh toán và/hoặc tạm giữ toàn bộ hoặc một phần các khoản Doanh thu đang có tranh chấp, đang bị điều tra hoặc có liên quan trực tiếp đến nội dung, vụ việc đang được xem xét; và áp dụng các biện pháp ngăn chặn cần thiết khác cho đến khi vụ việc được làm rõ, giải quyết dứt điểm hoặc có đầy đủ căn cứ pháp lý hợp lệ để tiếp tục khai thác.
Label được miễn trừ hoàn toàn mọi trách nhiệm pháp lý và không phải bồi thường đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại (trực tiếp hoặc gián tiếp), gián đoạn khai thác, giảm sút doanh thu hoặc khoản doanh thu bị mất nào của Nghệ sĩ phát sinh từ việc Label thực hiện các biện pháp nêu trên một cách hợp lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, phòng ngừa rủi ro pháp lý, hoặc nhằm tuân thủ quy định pháp luật, yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các DSP, nền tảng phân phối hoặc đối tác khai thác liên quan. Việc tạm giữ Doanh thu theo Điều này không làm mất quyền hưởng

Doanh thu hợp pháp của Nghệ sĩ; sau khi vụ việc được giải quyết thỏa đáng, toàn bộ các chi phí xử lý khiếu nại, thiệt hại thực tế hoặc khoản phạt phát sinh (nếu có) sẽ được khấu trừ trước, phần Doanh thu còn lại (nếu có) được xác định hợp pháp thuộc về Nghệ sĩ sẽ được đối soát và thanh toán theo quy định tại Hợp đồng này.

(In the event of any claim, dispute, legal demand, notice of infringement, takedown request, claim for damages, administrative sanction, legal proceeding, or where the Label (Party A) has reasonable grounds to suspect any infringement of copyright, neighboring rights, intellectual property rights, or any other lawful rights and interests of any third party relating to the Master Recording, music video (MV), or any video or materials related to the Master Recording (if any), or any content, information, materials, and components supplied by the Artist (Party B) under this Agreement, the Label shall have the right, at its sole and absolute discretion and to the extent necessary to protect its lawful rights and interests: to suspend or terminate the release, distribution, exploitation (if any), promotion, or supply of the content across digital platforms; to request or directly execute the takedown, hiding, disabling, or restriction of access to the content on DSPs or relevant platforms; to suspend payments and/or withhold all or part of the Revenues subject to dispute, under investigation, or directly relating to the content or matter under review; and to take any other necessary preventive measures until the matter is definitively resolved, clarified, or sufficient legal grounds are established to resume exploitation.

The Label shall be fully exempt from any legal liability and shall have no obligation to compensate the Artist for any losses, damages (whether direct or indirect), disruption of exploitation, reduction in revenue, or lost revenues suffered by the Artist arising from the Label's reasonable implementation of the foregoing measures to safeguard its legitimate rights and interests, mitigate legal exposure, or comply with applicable laws, directives of competent authorities, DSPs, distribution platforms, or relevant exploitation partners. Any withholding of Revenue under this Article shall not extinguish the Artist's lawful entitlement to Revenue; upon satisfactory resolution of the matter, all claim-handling expenses, actual damages, or incurred penalties (if any) shall be recouped first, and any remaining balance legally determined to belong to the Artist shall be reconciled and disbursed in accordance with this Agreement.)

9.4 Nghĩa vụ của Label

(Label's obligations)

Trong phạm vi quyền hạn, nghĩa vụ và khả năng kiểm soát hợp lý của mình theo Hợp đồng này, Label (Bên A) sẽ áp dụng các biện pháp thương mại hợp lý nhằm hỗ trợ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nghệ sĩ (Bên B) liên quan đến việc phát hành, phân phối và khai thác (nếu có) bản Master Recording, video ca nhạc (MV) hoặc bất kỳ video, tư liệu nào liên quan đến bản Master Recording (nếu có). Label sẽ phối hợp và hỗ trợ Nghệ sĩ trong phạm vi hợp lý khi phát sinh các vấn đề kỹ thuật hoặc nghiệp vụ liên quan trực tiếp đến hoạt động phân phối do Label thực hiện. Tuy nhiên, Label không có nghĩa vụ phải thay mặt, đại diện cho Nghệ sĩ tham gia hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong các thủ tục tố tụng, khiếu nại, tranh chấp, yêu cầu pháp lý hoặc thủ tục hành chính với bên thứ

ba; đồng thời Label hoàn toàn không có nghĩa vụ phải thanh toán, tạm ứng hoặc gánh chịu bất kỳ chi phí pháp lý, chi phí luật sư, khoản bồi thường thiệt hại, tiền phạt vi phạm hay bất kỳ nghĩa vụ tài chính nào phát sinh từ hành vi, trách nhiệm hoặc vi phạm của Nghệ sĩ theo Hợp đồng này, trừ khi Các Bên có thỏa thuận khác bằng văn bản.

(Within the scope of its rights, obligations, and reasonable control under this Agreement, the Label (Party A) shall implement reasonable commercial measures to support the protection of the lawful rights and interests of the Artist (Party B) relating to the release, distribution, and exploitation (if any) of the Master Recording, music video (MV), or any video and materials related to the Master Recording (if any). The Label shall reasonably cooperate with and assist the Artist regarding technical or operational matters directly arising from the distribution activities conducted by the Label. However, the Label shall have no obligation to act on behalf of, represent, or assume liability for the Artist in any litigation, claims, disputes, legal demands, or administrative proceedings with third parties; nor shall the Label have any obligation to pay, advance, or bear any legal fees, attorney's fees, damage indemnities, fines, or other financial liabilities arising out of or resulting from the acts, responsibilities, or breaches of the Artist under this Agreement, unless otherwise agreed in writing by the Parties.)

10 Bảo mật & quyền riêng tư
(Confidentiality & Privacy)

10.1 Nghĩa vụ bảo mật
(Confidentiality obligation)

Các Bên cam kết giữ bí mật tuyệt đối và không tiết lộ, chuyển giao, phát tán hoặc cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào mọi thông tin liên quan đến Hợp đồng này và hoạt động hợp tác giữa Các Bên, bao gồm nhưng không giới hạn ở bản Master Recording, video ca nhạc (MV) hoặc bất kỳ video, tư liệu nào liên quan đến bản Master Recording (nếu có), Doanh thu, tỷ lệ phân chia Doanh thu, báo cáo đối soát doanh thu, kế hoạch và lịch phát hành, hoạt động tiếp thị, chiến lược kinh doanh, dữ liệu nội bộ, thông tin tài chính và các thông tin mật khác của Bên còn lại. Nghĩa vụ bảo mật này có hiệu lực trong suốt Thời hạn Hợp đồng và tiếp tục duy trì hiệu lực sau khi Hợp đồng này chấm dứt.

Nghĩa vụ bảo mật nêu trên không áp dụng đối với các trường hợp: (a) Thông tin đã được phổ biến rộng rãi hoặc công khai hợp pháp trước thời điểm tiết lộ mà không phải do hành vi vi phạm nghĩa vụ bảo mật của Bên nhận thông tin; (b) Thông tin bắt buộc phải tiết lộ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành; (c) Thông tin được Bên sở hữu thông tin chấp thuận trước bằng văn bản cho phép tiết lộ; hoặc (d) Thông tin cần được cung cấp trong phạm vi cần thiết cho các đối tác, nhà cung cấp dịch vụ, đơn vị phân phối, DSP, nền tảng phân phối, tổ chức tín dụng hoặc đơn vị thanh toán, cố vấn pháp lý, kế toán, kiểm toán và các đại diện hợp pháp nhằm mục đích thực hiện, quản lý, đối soát hoặc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Các Bên theo Hợp đồng này, với điều kiện các đối tượng tiếp nhận thông tin đó cũng chịu ràng buộc bởi các nghĩa vụ bảo mật không thấp hơn các tiêu chuẩn quy định tại Hợp đồng này.

(The Parties undertake to maintain strict confidentiality and shall not disclose, transfer, disseminate, or make available to any third party any information relating to this Agreement and the cooperation between the Parties, including but not limited to the Master Recording, music video (MV), or any video and materials related to the Master Recording (if any), Revenue, revenue-sharing proportions, revenue reconciliation reports, release plans and schedules, marketing activities, business strategies, internal data, financial information, and other confidential information of the other Party. This confidentiality obligation shall remain effective during the Term of this Agreement and shall survive the expiration or termination hereof.

The foregoing confidentiality obligation shall not apply to: (a) Information that was already widely circulated or lawfully public prior to the time of disclosure other than through a breach of confidentiality by the receiving Party; (b) Information required to be disclosed pursuant to applicable law or an order of a competent governmental authority; (c) Information disclosed with the prior written consent of the Party owning such information; or (d) Information reasonably required to be disclosed to partners, service providers, distributors, DSPs, distribution platforms, banking institutions or payment providers, legal advisors, accountants, auditors, and lawfully authorized representatives for the purposes of performing, administering, reconciling, or protecting lawful rights and interests under this Agreement, provided that such recipients are bound by confidentiality obligations no less restrictive than those set forth in this Agreement.)

10.2 Hạn chế tiết lộ

(Limited disclosure)

Không Bên nào được phép tiết lộ, chuyển giao, công bố hoặc cung cấp bất kỳ Thông tin mật nào theo Hợp đồng này cho bất kỳ bên thứ ba nào nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bên còn lại, ngoại trừ các trường hợp loại trừ sau đây: (i) theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy định bắt buộc của pháp luật hiện hành; (ii) cung cấp trong phạm vi cần thiết cho các đơn vị phân phối, DSP, ngân hàng, đối tác xử lý thanh toán, tư vấn pháp lý, kế toán, kiểm toán hoặc các nhà cung cấp dịch vụ chuyên môn phục vụ trực tiếp cho việc thực hiện, quản lý, đối soát, khấu trừ chi phí, thanh toán và bảo vệ quyền lợi hợp pháp theo Hợp đồng này; hoặc (iii) theo sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bên sở hữu thông tin mật đó; với điều kiện Bên tiết lộ thông tin theo các trường hợp này phải bảo đảm rằng các bên tiếp nhận thông tin chịu ràng buộc bởi nghĩa vụ bảo mật với mức độ bảo hộ không thấp hơn các quy định tại Hợp đồng này.

(Neither Party shall disclose, transfer, publish, or furnish any Confidential Information under this Agreement to any third party without the prior written consent of the other Party, except in the following excluded circumstances: (i) as required in writing by a competent governmental authority or pursuant to mandatory provisions of applicable law; (ii) strictly to the extent necessary to distributors, DSPs, banking institutions, payment processors, legal counsel, accountants, auditors, or professional service providers directly serving the performance, administration, reconciliation, expense deduction, payment, and protection of lawful rights under this Agreement; or (iii) with the prior written consent of the Party owning such Confidential Information; provided that the Party

disclosing information under these exceptions shall ensure that all recipients are bound by confidentiality obligations no less protective than those stipulated in this Agreement.)

10.3 Trách nhiệm vi phạm

(Liability for violation)

Bên vi phạm nghĩa vụ bảo mật theo Hợp đồng này phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và có nghĩa vụ bồi thường toàn bộ mọi tổn thất, thiệt hại thực tế phát sinh (được xác định và chứng minh cụ thể bằng văn bản, chứng từ hợp lệ) do hành vi vi phạm gây ra cho Bên còn lại, bao gồm nhưng không giới hạn ở: thiệt hại thương mại, suy giảm uy tín, chi phí ngăn chặn, điều tra và xử lý hành vi vi phạm, chi phí tư vấn pháp lý, chi phí luật sư hợp lý cùng các chi phí cần thiết khác nhằm khắc phục hậu quả. Khi phát sinh thiệt hại, Bên bị vi phạm sẽ gửi thông báo bằng văn bản nêu rõ tính chất hành vi vi phạm kèm theo các tài liệu chứng minh tổn thất, thiệt hại để Bên vi phạm thực hiện nghĩa vụ bồi thường; đồng thời Bên bị vi phạm có quyền áp dụng các biện pháp khẩn cấp, ngăn chặn theo quy định pháp luật và có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng theo quy định tại Điều 14.2 Hợp đồng này.

(Any Party that breaches confidentiality obligations under this Agreement shall assume full responsibility and shall indemnify and compensate the non-breaching Party for all actual damages and losses incurred (specifically determined and substantiated in writing with valid documentation) arising from such breach, including but not limited to: commercial damages, loss of reputation, costs of preventing, investigating, and remedying the violation, reasonable legal advisory and attorney fees, and other necessary expenses incurred to mitigate the consequences. Upon the occurrence of damages, the non-breaching Party shall provide written notice detailing the nature of the breach together with documentation evidencing such losses and damages for the breaching Party to fulfill its compensation obligations; furthermore, the non-breaching Party shall have the right to seek emergency or preventive measures under applicable law and unilaterally terminate this Agreement pursuant to Article 14.2 hereof.)

11 Trách nhiệm pháp lý & rủi ro

(Legal Liability & Risks)

11.1 Rủi ro pháp lý từ Nghệ sĩ

(Legal risks from artists)

Nghệ sĩ (Bên B) chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với mọi rủi ro, khiếu nại, tranh chấp, yêu cầu bồi thường, xử phạt vi phạm hành chính hoặc trách nhiệm pháp lý phát sinh từ hoặc liên quan trực tiếp đến bản Master Recording, video ca nhạc (MV) hoặc bất kỳ video, hình ảnh, thông tin, tài liệu và thành phần nào do Nghệ sĩ cung cấp theo Hợp đồng này, bao gồm nhưng không giới hạn ở các vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan, quyền đối với nhãn hiệu, quyền sở hữu trí tuệ, quyền hình ảnh, quyền nhân thân, quyền riêng tư và các quyền, lợi ích hợp pháp khác của bất kỳ bên thứ ba nào.
Mọi tổn thất, thiệt hại thực tế (được xác định cụ thể bằng văn bản, chứng từ hợp lệ), khoản tiền phạt vi phạm, tiền xử phạt vi phạm hành chính, chi phí pháp lý và luật sư hợp lý, chi phí giải quyết tranh

chấp cùng các nghĩa vụ tài chính khác mà Label (Bên A) phải gánh chịu hoặc chi trả phát sinh từ hoặc liên quan đến các vấn đề nêu trên sẽ do Nghệ sĩ chịu hoàn toàn trách nhiệm; đồng thời Nghệ sĩ có nghĩa vụ bồi thường, bồi hoàn, bảo vệ và giữ cho Label không bị thiệt hại theo quy định tại Hợp đồng này, bao gồm quyền của Label được khấu trừ trực tiếp các khoản chi phí, thiệt hại đó vào Doanh thu của Nghệ sĩ theo quy định tại Hợp đồng này.

(The Artist (Party B) shall bear sole and full responsibility for all risks, claims, disputes, demands for compensation, administrative penalties, or legal liabilities arising out of or directly related to the Master Recording, music video (MV), or any video, images, information, materials, and components supplied by the Artist under this Agreement, including but not limited to infringements of copyright, neighboring rights, trademark rights, intellectual property rights, image rights, moral rights, privacy rights, and any other lawful rights and interests of any third party.
Any actual losses and damages (specifically determined and evidenced in writing by valid documents), contractual penalties, administrative fines, reasonable legal and attorney fees, dispute resolution expenses, and other financial liabilities incurred or paid by the Label (Party A) arising from or relating to the foregoing matters shall be the sole responsibility of the Artist; furthermore, the Artist shall indemnify, reimburse, defend, and hold the Label harmless under this Agreement, including the Label's right to directly deduct such costs and damages from the Artist's Revenue in accordance with this Agreement.)

11.2 Vi phạm bản quyền

(Copyright infringement)

Trong trường hợp bản Master Recording, bản ghi hình liên quan đến bản Master Recording (nếu có), hoặc bất kỳ nội dung, tài liệu, thông tin và thành phần nào do Nghệ sĩ (Bên B) cung cấp theo Hợp đồng này, bị khiếu nại, cảnh báo, thông báo vi phạm hoặc bị cơ quan có thẩm quyền hoặc bên thứ ba xác định là vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan, quyền đối với nhãn hiệu, quyền sở hữu trí tuệ hoặc bất kỳ quyền và lợi ích hợp pháp nào của bên thứ ba, Nghệ sĩ có trách nhiệm tự mình chủ trì giải quyết và chịu toàn bộ trách nhiệm đối với mọi tranh chấp, khiếu nại, yêu cầu bồi thường, thủ tục pháp lý hoặc các biện pháp xử lý phát sinh từ hoặc liên quan đến hành vi đó.
Nghệ sĩ đồng ý bồi thường, hoàn trả, bảo vệ và giữ cho Label (Bên A) không bị thiệt hại đối với toàn bộ tổn thất, thiệt hại thực tế (được xác định cụ thể bằng văn bản, chứng từ hợp lệ), khoản tiền phạt vi phạm, tiền xử phạt vi phạm hành chính, chi phí pháp lý và luật sư hợp lý, chi phí xử lý và giải quyết khiếu nại, chi phí gỡ bỏ (takedown) hoặc xử lý nội dung, các khoản doanh thu bị DSP hoặc đối tác khai thác tạm giữ, khấu trừ, truy thu hoặc hoàn trả (chargeback), cùng mọi nghĩa vụ tài chính khác mà Label phải gánh chịu hoặc chi trả phát sinh trực tiếp từ hoặc liên quan đến hành vi vi phạm đó; đồng thời, Label có quyền khấu trừ trực tiếp các khoản chi phí, thiệt hại nêu trên vào Doanh thu của Nghệ sĩ theo quy định tại Hợp đồng này.

(If the Master Recording, audiovisual recordings related to the Master Recording (if any), or any content, materials, information, and components supplied by the Artist (Party B) under this

Agreement, is subject to any claim, warning, infringement notice, or is determined by a competent authority or third party to infringe any copyright, neighboring rights, trademark rights, intellectual property rights, or any other lawful rights and interests of a third party, the Artist shall assume sole responsibility for handling and resolving such matter, and shall bear all liabilities for any disputes, claims, demands for compensation, legal proceedings, or enforcement actions arising out of or relating thereto.

The Artist agrees to indemnify, reimburse, defend, and hold the Label (Party A) harmless from and against any and all actual losses and damages (specifically determined and evidenced in writing by valid documents), contractual penalties, administrative fines, reasonable legal and attorney fees, claim-handling and settlement expenses, content removal (takedown) or processing costs, revenues withheld, deducted, recouped, or subject to chargebacks by DSPs or exploitation partners, and any other financial obligations incurred or paid by the Label arising directly from or relating to such infringement; furthermore, the Label shall have the right to directly deduct these costs and damages from the Artist's Revenue in accordance with this Agreement.)

11.3 Miễn trừ trách nhiệm cho Label

(Label Disclaimer)

Label (Bên A) được miễn trừ hoàn toàn và không phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp, yêu cầu bồi thường, tổn thất, thiệt hại, quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ hoặc liên quan đến hành vi, nội dung, thông tin, tài liệu do Nghệ sĩ (Bên B) thực hiện hoặc cung cấp theo Hợp đồng này, bao gồm nhưng không giới hạn ở: bản Master Recording, bản ghi hình liên quan đến bản Master Recording (nếu có), các vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan, quyền đối với nhãn hiệu, quyền sở hữu trí tuệ, quyền hình ảnh, quyền nhân thân, quyền riêng tư hoặc bất kỳ quyền và lợi ích hợp pháp nào khác của bất kỳ bên thứ ba nào.

Trong phạm vi tối đa mà pháp luật hiện hành cho phép, Nghệ sĩ đồng ý rằng Label không phải gánh chịu bất kỳ trách nhiệm dân sự, hành chính hoặc liên đới nào phát sinh từ các hành vi vi phạm, thiếu sót, nội dung, thông tin hoặc tài liệu do Nghệ sĩ thực hiện hoặc cung cấp theo Hợp đồng này, trừ trường hợp trách nhiệm hoặc tổn thất đó phát sinh trực tiếp từ hành vi vi phạm nghiêm trọng hoặc lỗi cố ý của Label theo Hợp đồng này.

(The Label (Party A) shall be fully exempt from and shall not bear any liability for any claims, disputes, demands for compensation, losses, damages, administrative sanctions, or legal liabilities arising out of or in connection with any acts, content, information, or materials performed or supplied by the Artist (Party B) under this Agreement, including but not limited to: the Master Recording, audiovisual recordings related to the Master Recording (if any), infringements of copyright, neighboring rights, trademark rights, intellectual property rights, image rights, moral rights, privacy rights, or any other lawful rights and interests of any third party.

To the fullest extent permitted by applicable law, the Artist agrees that the Label shall not bear any civil, administrative, or joint liability arising out of any violations, omissions, content, information, or materials performed or supplied by the Artist under this Agreement, except to the extent that such

liability or loss arises directly from the Label's own material breach or intentional misconduct under this Agreement.)

12 Gian lận, bơm view, buff stream
(Fraud, View Inflation, Stream Manipulation)

12.1 Cấm gian lận
(Fraud is prohibited)

Nghệ sĩ không được trực tiếp hoặc gián tiếp thực hiện, tham gia, khuyến khích, hỗ trợ hoặc thuê bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện các hành vi gian lận hoặc thao túng dữ liệu trên các nền tảng phân phối kỹ thuật số (DSP), bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bơm view, buff stream, mua lượt nghe, lượt xem, lượt theo dõi, lượt lưu (saves), tương tác ảo, sử dụng bot, click farm, playlist manipulation hoặc bất kỳ hình thức tạo lưu lượng truy cập giả mạo nào nhằm làm sai lệch số liệu khai thác thực tế của Master Recording.

(The Artist shall not directly or indirectly engage in, participate in, encourage, facilitate, or hire any third party to engage in fraudulent activities or manipulation of data on Digital Service Providers (DSPs), including but not limited to view inflation, stream manipulation, purchasing fake plays, views, followers, saves, artificial engagement, the use of bots, click farms, playlist manipulation, or any other form of artificial traffic intended to distort the actual performance metrics of the Master Recording.)

12.2 Trách nhiệm phát hiện và xử lý
(Responsibility for detection and handling)

Trong trường hợp Label, DSP hoặc bất kỳ đối tác liên quan nào phát hiện, nghi ngờ hợp lý hoặc xác định có hành vi gian lận, thao túng lượt nghe, lượt xem hoặc các số liệu khai thác của Master Recording, Label có quyền, theo toàn quyền quyết định của mình, tạm ngừng hoặc chấm dứt Hợp đồng ngay lập tức, tạm giữ doanh thu, ngừng phân phối, gỡ bỏ nội dung khỏi các nền tảng phân phối hoặc thực hiện các biện pháp cần thiết khác để tuân thủ quy định của DSP và bảo vệ quyền lợi của Label.

Việc Label thực hiện các quyền nêu trên sẽ không được xem là vi phạm Hợp đồng và Label không có nghĩa vụ bồi thường cho Nghệ sĩ đối với bất kỳ tổn thất hoặc doanh thu bị mất nào phát sinh từ việc xử lý hành vi gian lận.

(If the Label, any DSP, or any relevant partner detects, reasonably suspects, or determines that fraudulent activity, stream manipulation, view inflation, or any artificial manipulation of performance metrics has occurred in relation to the Master Recording, the Label shall have the right, at its sole discretion, to immediately suspend or terminate this Agreement, withhold revenues, cease distribution, remove content from distribution platforms, or take any other measures necessary to comply with DSP policies and protect the Label's interests.

The exercise of such rights by the Label shall not constitute a breach of this Agreement, and the

Label shall have no obligation to compensate the Artist for any losses or lost revenues resulting from the enforcement of such measures.)

12.3 Trách nhiệm bồi thường

(Compensation liability)

Nghệ sĩ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với mọi hậu quả pháp lý, tài chính và thương mại phát sinh từ hoặc liên quan đến hành vi gian lận, thao túng lượt nghe, lượt xem, tương tác hoặc doanh thu, sử dụng phương thức hoặc dịch vụ không hợp lệ để gia tăng số liệu, hoặc bất kỳ hành vi nào khác vi phạm chính sách, điều khoản hoặc yêu cầu của DSP, nền tảng phân phối hoặc đối tác khai thác liên quan đến việc phân phối và khai thác Master Recording, MV hoặc bất kỳ video nào có liên quan đến Master Recording (nếu có).

Nghệ sĩ đồng ý bồi thường, hoàn trả và giữ cho Label không bị thiệt hại đối với mọi thiệt hại, tổn thất, khoản phạt, doanh thu bị tạm giữ, khấu trừ, thu hồi hoặc hoàn trả (chargeback), chi phí xử lý khiếu nại, chi phí gỡ bỏ hoặc xử lý nội dung, chi phí pháp lý, chi phí luật sư và các nghĩa vụ tài chính khác phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ hoặc liên quan đến các hành vi nêu trên.

(The Artist shall bear full responsibility for all legal, financial, and commercial consequences arising from or relating to fraudulent activities, manipulation of streams, views, engagement, or revenues, the use of invalid methods or services to artificially increase metrics, or any other conduct that violates the policies, terms, or requirements of DSPs, distribution platforms, or relevant exploitation partners in connection with the distribution and exploitation of the Master Recording, any music video (MV), or other video related to the Master Recording (if any).

The Artist agrees to reimburse, indemnify, and hold the Label harmless from and against any damages, losses, penalties, revenues withheld, deducted, recovered, or subject to chargeback, claim-handling costs, content removal or handling costs, legal fees, attorney's fees, and any other financial liabilities arising directly or indirectly from or relating to the foregoing conduct.)

12.4 Quyền giữ doanh thu

(Right to retain revenue)

Trong trường hợp Label (Bên A), DSP hoặc đối tác khai thác phát hiện, có cơ sở hợp lý nghi ngờ hoặc đang tiến hành điều tra hành vi gian lận, thao túng lượt nghe, lượt xem, tương tác, doanh thu hoặc bất kỳ số liệu khai thác nào liên quan đến bản Master Recording hoặc bản ghi hình liên quan đến bản Master Recording (nếu có), Label có toàn quyền tạm giữ toàn bộ hoặc một phần Doanh thu liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến nội dung hoặc hành vi đang được xem xét cho đến khi vụ việc được làm rõ, có kết luận chính thức hoặc có đủ căn cứ pháp lý xác định việc tiếp tục thanh toán là phù hợp.

Trong thời gian tạm giữ, Label không có nghĩa vụ thanh toán bất kỳ khoản Doanh thu nào đang bị tranh chấp, đang bị điều tra hoặc đang chờ kết quả xác minh từ DSP hoặc đối tác khai thác. Trường hợp hành vi gian lận hoặc vi phạm được xác nhận, Label có quyền khấu trừ trực tiếp từ các khoản Doanh thu đang tạm giữ hoặc Doanh thu phát sinh tiếp theo của Nghệ sĩ (Bên B) đối với toàn bộ tổn

thất, thiệt hại thực tế (được xác định cụ thể bằng văn bản, chứng từ hợp lệ), các khoản tiền phạt từ DSP, chi phí xử lý khiếu nại, chi phí pháp lý và kỹ thuật hợp lý, cùng toàn bộ các khoản doanh thu bị DSP thu hồi hoặc hoàn trả (chargeback) mà Label phải gánh chịu; sau khi khấu trừ đầy đủ, phần Doanh thu hợp pháp còn lại (nếu có) mới được đối soát và thanh toán cho Nghệ sĩ. Trường hợp Doanh thu không đủ để bù đắp các chi phí và thiệt hại nêu trên, Nghệ sĩ có trách nhiệm bồi hoàn phần còn thiếu cho Label theo quy định tại Hợp đồng này.

(The Label (Party A) shall have the right to withhold all or part of the Revenue directly or indirectly related to the content or conduct under review in the event that the Label, any DSP, or any exploitation partner detects, has reasonable grounds to suspect, or is investigating any fraudulent activity, manipulation of streams, views, engagement, revenues, or any exploitation metrics relating to the Master Recording or audiovisual recordings related to the Master Recording (if any), until the matter is clarified, an official conclusion is reached, or sufficient legal grounds are established to determine that continued payment is appropriate.
During the withholding period, the Label shall have no obligation to disburse any Revenue that is disputed, under investigation, or pending verification results from DSPs or exploitation partners. If fraudulent activity or violation is confirmed, the Label shall have the right to directly deduct from the withheld Revenue or any subsequent Revenues of the Artist (Party B) all actual losses and damages (specifically determined and evidenced in writing by valid documents), DSP penalties, claim-handling costs, reasonable legal and technical fees, as well as any revenues recouped or subject to chargebacks by DSPs incurred by the Label; only after full deduction shall any remaining lawful Revenue (if any) be reconciled and paid to the Artist. If such Revenue is insufficient to cover the aforesaid costs and damages, the Artist shall be obligated to reimburse the remaining balance to the Label in accordance with this Agreement.)

13 Quyền kiểm tra & báo cáo
(Audit Rights & Reporting)

13.1 Quyền yêu cầu báo cáo
(Right to request reports)
Nghệ sĩ (Bên B) có quyền yêu cầu Label (Bên A) cung cấp báo cáo Doanh thu, các khoản khấu trừ hoặc thu hồi chi phí hợp lệ (nếu có) và số liệu khai thác liên quan trực tiếp đến bản Master Recording theo Hợp đồng này. Mọi yêu cầu phải được lập thành văn bản hoặc gửi qua thư điện tử (email) đăng ký hợp lệ, với tần suất hợp lý và không quá một (01) lần trong mỗi chu kỳ báo cáo Doanh thu (quy định tại Điều 8.2 và Điều 13.2), trừ trường hợp Các Bên có thỏa thuận khác bằng văn bản hoặc khi Nghệ sĩ có căn cứ, bằng chứng cụ thể chứng minh có sai sót thực tế cần kiểm tra, đối soát theo quy định tại Điều 8.4.
Label sẽ cung cấp các thông tin và báo cáo nêu trên trên cơ sở dữ liệu nhận được từ các nền tảng phân phối kỹ thuật số (DSP), đối tác khai thác (nếu có) và hệ thống quản lý nội bộ của Label, với điều kiện việc cung cấp thông tin đó tuân thủ các quy định về bảo mật tại Điều 10 Hợp đồng này và

không làm tiết lộ thông tin mật, bí mật kinh doanh hoặc dữ liệu thương mại của bất kỳ bên thứ ba nào khác.

(The Artist (Party B) shall have the right to request the Label (Party A) to provide reports on Revenue, allowable expense deductions or recoupments (if any), and exploitation metrics directly relating to the Master Recording under this Agreement. Any such request must be made in writing or sent via registered email, at a reasonable frequency not exceeding one (01) request per Revenue reporting cycle (as stipulated in Article 8.2 and Article 13.2), unless otherwise agreed in writing by the Parties or where the Artist provides specific grounds and evidence demonstrating an actual error requiring review and reconciliation pursuant to Article 8.4.
The Label shall provide such information and reports based on data received from Digital Service Providers (DSPs), exploitation partners (if any), and the Label's internal management systems, provided that such disclosure complies with the confidentiality provisions under Article 10 hereof and does not disclose confidential information, trade secrets, or commercial data relating to any other third party.)

13.2 Chu kỳ báo cáo

(Reporting cycle)

Label (Bên A) có trách nhiệm cung cấp báo cáo đối soát Doanh thu cho Nghệ sĩ (Bên B) khi có doanh thu phát sinh, được ghi nhận và thanh toán từ các nền tảng phân phối kỹ thuật số (DSP) hoặc đối tác khai thác (nếu có) liên quan đến bản Master Recording theo Hợp đồng này. Thông thường, báo cáo Doanh thu được cung cấp định kỳ khoảng ba (03) tháng một lần thông qua địa chỉ thư điện tử (email) do Nghệ sĩ đăng ký theo Hợp đồng này; tuy nhiên, thời điểm và chu kỳ báo cáo thực tế có thể linh hoạt điều chỉnh tùy thuộc vào lịch đối soát, báo cáo và thanh toán của từng DSP hoặc đối tác khai thác liên quan.

Báo cáo đối soát Doanh thu sẽ bao gồm các thông tin cơ bản: tổng doanh thu được ghi nhận từ DSP hoặc đối tác khai thác, các khoản khấu trừ hoặc thu hồi chi phí hợp lệ (nếu có) theo quy định tại Điều 6.3, Điều 7.3, Điều 8.4 hoặc theo thỏa thuận riêng bằng văn bản giữa Các Bên (nếu có), tỷ lệ phân chia Doanh thu theo Điều 8.1 và số tiền Doanh thu thực nhận của Nghệ sĩ sau khi đối soát.

(The Label (Party A) shall be responsible for providing revenue reconciliation statements to the Artist (Party B) when revenue is generated, reported, and received from Digital Service Providers (DSPs) or exploitation partners (if any) relating to the Master Recording under this Agreement. Typically, Revenue reports are issued periodically on an approximately quarterly basis (every three (03) months) via the email address registered by the Artist under this Agreement; however, the actual reporting schedule and frequency may be flexibly adjusted depending on the reconciliation, reporting, and payment schedules of each relevant DSP or exploitation partner.
The revenue reconciliation report shall include fundamental details: gross revenue reported by DSPs or exploitation partners, allowable expense deductions or recoupments (if any) pursuant to Article 6.3, Article 7.3, Article 8.4, or separate written agreements between the Parties (if any), the revenue-

sharing proportions under Article 8.1, and the net Revenue payable to the Artist following reconciliation.)

13.3 Quyền kiểm tra độc lập

(The right to independent review)

Trường hợp Nghệ sĩ (Bên B) có căn cứ, tài liệu xác thực chứng minh có sai sót trọng yếu trong báo cáo Doanh thu và Các Bên không đạt được thống nhất sau khi đã tiến hành quy trình đối soát theo quy định tại Điều 8.4, Nghệ sĩ có quyền (với tần suất không quá một (01) lần trong mỗi năm dương lịch) gửi thông báo bằng văn bản cho Label (Bên A) trước ít nhất mười lăm (15) ngày làm việc để chỉ định một đơn vị kiểm toán độc lập được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (không nhận thù lao dựa trên tỷ lệ kết quả kiểm toán) tiến hành kiểm tra sổ sách, dữ liệu và chứng từ kế toán trong giờ hành chính tại trụ sở của Label. Trước khi tiến hành kiểm tra, đơn vị kiểm toán độc lập phải ký thỏa thuận bảo mật thông tin bằng văn bản với Label theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 10 Hợp đồng này; đồng thời phạm vi kiểm tra chỉ giới hạn nghiêm ngặt đối với dữ liệu đối soát Doanh thu, chi phí khấu trừ liên quan trực tiếp đến bản Master Recording của Nghệ sĩ phát sinh trong vòng mười hai (12) tháng gần nhất tính đến thời điểm yêu cầu, tuyệt đối không được tiếp cận các thông tin mật, hợp đồng thương mại giữa Label với DSP, hoặc dữ liệu, hồ sơ của bất kỳ nghệ sĩ, khách hàng hay đối tác nào khác của Label.

Toàn bộ chi phí kiểm toán độc lập do Nghệ sĩ chịu trách nhiệm chi trả. Trường hợp kết quả kiểm toán chính thức chứng minh có sự chênh lệch thiếu từ mười phần trăm (10%) trở lên so với tổng số Doanh thu thực tế mà Nghệ sĩ được hưởng trong kỳ kiểm toán do lỗi tính toán của Label, Label sẽ thanh toán bổ sung phần Doanh thu còn thiếu và bồi hoàn chi phí kiểm toán độc lập hợp lý, thực tế phát sinh (có hóa đơn, chứng từ hợp lệ) cho Nghệ sĩ; ngược lại, trường hợp kết quả kiểm toán xác nhận số tiền Label đã thanh toán cao hơn số Doanh thu thực tế được hưởng (thanh toán thừa), Nghệ sĩ có trách nhiệm hoàn trả phần Doanh thu thanh toán thừa đó cho Label trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày có kết quả kiểm toán, hoặc Label có quyền khấu trừ trực tiếp vào các kỳ thanh toán tiếp theo theo quy định tại Hợp đồng này.

(In the event the Artist (Party B) possesses verifiable grounds and documentation proving a material error in the Revenue statements and the Parties fail to reach an agreement following the reconciliation process under Article 8.4, the Artist shall have the right, at a frequency of not more than once (01) per calendar year, to provide written notice to the Label (Party A) at least fifteen (15) business days in advance to designate an independent certified audit firm lawfully licensed to operate in Vietnam (and not engaged on a contingency fee basis) to inspect accounting books, data, and records during business hours at the Label's premises. Prior to commencing the inspection, the independent audit firm must execute a written non-disclosure agreement with the Label in accordance with the standards set forth under Article 10 hereof; furthermore, the scope of inspection shall be strictly confined to Revenue reconciliation data and deductible expenses directly related to the Artist's Master Recording arising within the preceding twelve (12) months as of the request date, and neither the audit firm nor the Artist shall have access to confidential information, commercial

agreements between the Label and DSPs, or the data and records of any other artists, clients, or partners of the Label.
All costs associated with the independent audit shall be borne solely by the Artist. In the event the official audit findings substantiate an underpayment of ten percent (10%) or more of the actual total Revenue payable to the Artist for the audited period due to the Label's calculation error, the Label shall disburse the unpaid Revenue balance and reimburse the Artist for reasonable, actual audit costs incurred (supported by valid invoices and documentation); conversely, if the audit confirms that the amount disbursed by the Label exceeds the actual Revenue due to the Artist (overpayment), the Artist shall refund such excess amount to the Label within fifteen (15) business days from the date of the audit results, or the Label shall have the right to directly deduct such excess from subsequent payment cycles pursuant to this Agreement.)

13.4 Nghĩa vụ minh bạch
(Obligation of transparency)
Label (Bên A) cam kết ghi nhận, tổng hợp và cung cấp các báo cáo Doanh thu, các khoản khấu trừ hoặc thu hồi chi phí hợp lệ (nếu có) và số liệu khai thác liên quan trực tiếp đến bản Master Recording một cách trung thực, hợp lý và minh bạch, dựa trên dữ liệu, số liệu đối soát chính thức do các nền tảng phân phối kỹ thuật số (DSP), đối tác khai thác (nếu có) và hệ thống quản lý nội bộ của Label ghi nhận theo quy định tại Hợp đồng này.
Theo yêu cầu bằng văn bản hợp lý của Nghệ sĩ (Bên B) phù hợp với quy định tại Điều 8.4 và Điều 13.1 Hợp đồng này, Label sẽ xem xét cung cấp các thông tin trích xuất, tài liệu giải trình hoặc chứng từ hỗ trợ cần thiết nhằm làm rõ các số liệu đã báo cáo; với điều kiện tiên quyết là việc cung cấp thông tin đó không vi phạm các nghĩa vụ bảo mật theo Điều 10, không làm tiết lộ bí mật kinh doanh, điều khoản thương mại trong các hợp đồng giữa Label với DSP, hoặc bất kỳ dữ liệu, thông tin nào liên quan đến các nghệ sĩ, khách hàng hay đối tác khác của Label.

(The Label (Party A) undertakes to record, consolidate, and provide reports on Revenue, allowable expense deductions or recoupments (if any), and exploitation metrics directly relating to the Master Recording in a truthful, reasonable, and transparent manner, based on official reconciliation data provided by Digital Service Providers (DSPs), exploitation partners (if any), and the Label's internal management systems in accordance with this Agreement.
Upon reasonable written request from the Artist (Party B) in accordance with Article 8.4 and Article 13.1 hereof, the Label shall consider providing necessary extracted data, explanatory materials, or supporting documentation to clarify the reported figures; provided as a prerequisite that such disclosure does not violate the confidentiality obligations under Article 10, disclose trade secrets, commercial terms in agreements between the Label and DSPs, or any data and information relating to any other artists, clients, or partners of the Label.)

14 Chấm dứt hợp đồng
(Termination of Agreement)

14.1 Chấm dứt theo thỏa thuận

(Termination by agreement)

Hợp đồng này có thể được chấm dứt trước thời hạn vào bất kỳ thời điểm nào trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản có chữ ký xác nhận hợp lệ của cả hai Bên. Việc chấm dứt Hợp đồng theo thỏa thuận không làm ảnh hưởng, không làm mất đi và không xóa bỏ bất kỳ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý hoặc các khoản Doanh thu, chi phí đối soát và công nợ nào đã phát sinh giữa Các Bên trước ngày chấm dứt có hiệu lực, trừ khi Các Bên có văn bản thỏa thuận khác. Mọi nghĩa vụ bảo mật theo Điều 10 cùng các quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc đối soát, thanh toán Doanh thu tồn đọng vẫn tiếp tục có hiệu lực theo quy định tại Điều 3.4, Điều 14.4 hoặc theo biên bản thanh lý Hợp đồng do Các Bên xác lập.

(This Agreement may be terminated prior to the expiration of its Term at any time upon mutual written agreement duly signed by both Parties. Termination by agreement shall not affect, diminish, or extinguish any rights, obligations, legal liabilities, or any accrued Revenues, reconciliation expenses, and outstanding liabilities arising between the Parties prior to the effective date of such termination, unless otherwise agreed in writing by the Parties. All confidentiality obligations under Article 10 as well as rights and obligations relating to the reconciliation and settlement of outstanding Revenues shall survive and remain in effect pursuant to Article 3.4, Article 14.4 hereof, or the contract liquidation agreement executed by the Parties.)

14.2 Chấm dứt do vi phạm

(Termination due to violation)

Một Bên có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng này trước thời hạn bằng thông báo bằng văn bản gửi cho Bên còn lại nếu Bên kia vi phạm nghiêm trọng bất kỳ nghĩa vụ, cam đoan hoặc bảo đảm nào theo Hợp đồng này (bao gồm nhưng không giới hạn ở nghĩa vụ thanh toán, nghĩa vụ bảo mật, cam kết quyền sở hữu trí tuệ hoặc các nghĩa vụ trọng yếu khác) và không hoàn tất việc khắc phục vi phạm đó trong thời hạn mười bốn (14) ngày kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản yêu cầu khắc phục từ Bên bị vi phạm. Quy định về thời hạn khắc phục mười bốn (14) ngày này không áp dụng đối với các trường hợp Hợp đồng này có quy định riêng về quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt ngay lập tức (bao gồm các hành vi gian lận, thao túng số liệu theo quy định tại Điều 12).

Việc chấm dứt Hợp đồng theo Điều này không làm ảnh hưởng, không làm mất đi và không xóa bỏ quyền của Bên bị vi phạm trong việc yêu cầu bồi thường toàn bộ thiệt hại, tổn thất thực tế phát sinh (kèm chứng từ hợp lệ), áp dụng chế tài phạt vi phạm, hoặc thực thi bất kỳ biện pháp bảo vệ và khắc phục pháp lý nào khác theo Hợp đồng này và quy định của pháp luật. Toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc gỡ bỏ nội dung, bàn giao dữ liệu, khấu trừ chi phí, bồi hoàn thiệt hại và quyết toán Doanh thu tồn đọng (nếu có) khi chấm dứt do vi phạm sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều 3.4, Điều 8.4, Điều 11, Điều 12.4 và Điều 14.4 Hợp đồng này.

(Either Party shall have the right to unilaterally terminate this Agreement prior to its expiration by written notice to the other Party if the other Party materially breaches any obligation,

representation, or warranty under this Agreement (including but not limited to payment obligations, confidentiality obligations, intellectual property warranties, or other material obligations) and fails to fully cure such breach within fourteen (14) days from the date of receipt of written notice demanding remedy from the non-breaching Party. This fourteen (14)-day cure period shall not apply to cases where this Agreement expressly provides for the right of immediate suspension or termination (including fraudulent activities or metric manipulation under Article 12.

Termination under this Article shall not affect, diminish, or extinguish the right of the non-breaching Party to claim full compensation for actual damages and losses incurred (supported by valid documentation), enforce contractual penalties, or pursue any other legal remedies and protections available under this Agreement and applicable law. All matters concerning content takedowns, data handover, expense deductions, damage indemnifications, and the reconciliation and settlement of outstanding Revenues (if any) upon termination for breach shall be governed by Article 3.4, Article 8.4, Article 11, Article 12.4, and Article 14.4 hereof.)

14.3 Chấm dứt do bất khả kháng

(Termination due to force majeure)

Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng (được xác định và thực hiện nghĩa vụ thông báo theo quy định tại Điều 15 Hợp đồng này) làm cho một hoặc cả hai Bên không thể thực hiện một phần hoặc toàn bộ các nghĩa vụ theo Hợp đồng và tình trạng cản trở đó kéo dài liên tục quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện, một trong hai Bên có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn bằng việc gửi thông báo bằng văn bản cho Bên còn lại mà không phải gánh chịu bất kỳ trách nhiệm bồi thường thiệt hại hay chế tài phạt vi phạm nào đối với việc chấm dứt này.

Việc chấm dứt Hợp đồng do sự kiện bất khả kháng không làm ảnh hưởng, không làm mất đi và không xóa bỏ bất kỳ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý hoặc các khoản Doanh thu, chi phí đối soát và công nợ nào đã phát sinh giữa Các Bên trước thời điểm chấm dứt có hiệu lực. Các nghĩa vụ bảo mật theo Điều 10 cùng các quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc đối soát, khấu trừ chi phí hợp lệ và thanh toán Doanh thu tồn đọng vẫn tiếp tục có hiệu lực thi hành theo quy định tại Điều 3.4 và Điều 14.4 Hợp đồng này.

(In the event of a Force Majeure event (identified and subject to the notification obligations set forth under Article 15 of this Agreement) that prevents either or both Parties from performing all or part of their obligations under this Agreement and such impediment continues for more than thirty (30) consecutive days from the date of occurrence, either Party shall have the right to unilaterally terminate this Agreement prior to its expiration by serving written notice to the other Party without incurring any liability for damages or contractual penalties arising from such termination.

Termination of this Agreement due to Force Majeure shall not affect, diminish, or extinguish any rights, obligations, legal liabilities, or any accrued Revenues, reconciliation expenses, and outstanding debts arising between the Parties prior to the effective date of termination. Confidentiality obligations under Article 10 as well as rights and obligations relating to

reconciliation, allowable expense deductions, and settlement of outstanding Revenues shall survive and remain in full force and effect pursuant to Article 3.4 and Article 14.4 hereof.)

14.4 Hậu quả pháp lý khi chấm dứt

(Legal consequences of termination)

Việc chấm dứt Hợp đồng này (vì bất kỳ lý do gì) không làm ảnh hưởng, không làm mất đi và không xóa bỏ các quyền và nghĩa vụ liên quan đến Doanh thu phát sinh từ bản Master Recording hoặc bản ghi hình liên quan đến bản Master Recording (nếu có) đã được phân phối trong Thời hạn Hợp đồng (tiếp tục có hiệu lực theo quy định tại Điều 3.4 cho đến khi được DSP đối soát, khấu trừ toàn bộ chi phí hợp lệ, công nợ tồn đọng hoặc khoản phạt và quyết toán hoàn tất); đồng thời không giải phóng bất kỳ Bên nào khỏi các nghĩa vụ tài chính, công nợ, nghĩa vụ bồi hoàn chi phí, trách nhiệm bồi thường thiệt hại đã phát sinh hoặc các điều khoản duy trì hiệu lực sau chấm dứt gồm Điều 5.5, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 16 và Điều 17 Hợp đồng này. Kể từ ngày việc chấm dứt có hiệu lực, Label (Bên A) sẽ ngừng việc phát hành mới và áp dụng các biện pháp thương mại hợp lý để gửi yêu cầu gỡ bỏ (takedown) bản Master Recording cùng các tài liệu liên quan khỏi các DSP; Nghệ sĩ (Bên B) hiểu và đồng ý rằng thời gian hoàn tất gỡ bỏ thực tế phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống vận hành độc lập của từng DSP và việc DSP chậm trễ xử lý nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của Label sẽ không cấu thành vi phạm Hợp đồng của Label.

(ermination of this Agreement (for any reason) shall not affect, diminish, or extinguish any rights and obligations relating to Revenue generated from the Master Recording or audiovisual recordings related to the Master Recording (if any) distributed during the Term of this Agreement (which shall survive pursuant to Article 3.4 until fully reported by DSPs, deducted for all allowable expenses, outstanding debts, or penalties, and conclusively settled); nor shall it release either Party from accrued financial liabilities, debts, expense recoupment obligations, damage indemnifications, or the survival provisions under Article 5.5, Article 9, Article 10, Article 11, Article 12, Article 16, and Article 17 hereof. As of the effective date of termination, the Label (Party A) shall cease any new distribution and use commercially reasonable measures to issue takedown requests for the Master Recording and related materials from DSPs; the Artist (Party B) understands and agrees that the actual completion timeframe depends entirely on the independent operating systems of each DSP, and any processing delay by DSPs beyond the Label's reasonable control shall not constitute a breach of this Agreement by the Label.)

15 Bất khả kháng

(Force Majeure)

15.1 Định nghĩa bất khả kháng

(Definition of force majeure)

"Sự kiện bất khả kháng" theo Hợp đồng này là sự kiện xảy ra một cách khách quan, nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của Bên bị ảnh hưởng, không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép, dẫn đến việc cản trở, làm

gián đoạn hoặc làm cho một Bên không thể thực hiện một phần hoặc toàn bộ các nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này.
Các sự kiện bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn ở: thiên tai, bão, lũ lụt, động đất, hỏa hoạn; chiến tranh, xung đột vũ trang, khủng bố, bạo động, tình trạng khẩn cấp quốc gia; dịch bệnh diện rộng, phong tỏa cách ly; sự cố mất điện trên diện rộng, sự cố gián đoạn hoặc tê liệt hạ tầng viễn thông hoặc mạng Internet khu vực/toàn cầu, tấn công mạng (cyber-attack); sự cố sập hệ thống kỹ thuật máy chủ diện rộng của các DSP hoặc đơn vị cung cấp hạ tầng phân phối quốc tế nằm ngoài tầm kiểm soát của Label; cũng như sự thay đổi quy định của pháp luật hoặc các quyết định, mệnh lệnh hành chính bắt buộc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khó khăn về tài chính, thiếu hụt ngân sách hoặc biến động thị trường đơn thuần của một Bên không được coi là sự kiện bất khả kháng theo Hợp đồng này.

(A "Force Majeure Event" under this Agreement means any event occurring objectively beyond the reasonable control of the affected Party, which could not reasonably have been foreseen and could not be overcome despite the application of all necessary and feasible measures, resulting in preventing, interrupting, or rendering impossible the performance of all or part of that Party's obligations under this Agreement.
Force Majeure events include, without limitation: natural disasters, storms, floods, earthquakes, fires; war, armed conflict, terrorism, riots, national states of emergency; widespread epidemics, quarantines or lockdowns; widespread power failures, disruptions or paralysis of telecommunications infrastructure or regional/global Internet networks, cyber-attacks; major server technical failures of DSPs or international distribution infrastructure providers beyond the Label's reasonable control; as well as changes in applicable law or mandatory administrative orders and decisions issued by competent governmental authorities. Pure financial difficulties, budget shortages, or mere commercial market fluctuations of a Party shall not be deemed a Force Majeure event under this Agreement.)

15.2 Miễn trừ trách nhiệm
(Disclaimer)
Bên bị ảnh hưởng trực tiếp bởi Sự kiện bất khả kháng sẽ tạm thời được miễn trừ trách nhiệm vi phạm Hợp đồng và không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại hay bất kỳ chế tài pháp lý nào đối với việc chậm trễ hoặc không thể thực hiện các nghĩa vụ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi Sự kiện bất khả kháng đó trong suốt thời gian sự kiện diễn ra.
Để được hưởng quyền miễn trừ trách nhiệm theo Điều này, Bên bị ảnh hưởng phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thông báo bằng văn bản theo đúng thời hạn và thủ tục quy định tại Điều 15.3 Hợp đồng này; đồng thời phải nỗ lực tối đa và áp dụng mọi biện pháp cần thiết, hợp lý nhằm phòng ngừa, giảm thiểu tổn thất cho Bên còn lại và nhanh chóng khôi phục việc thực hiện toàn bộ nghĩa vụ ngay khi điều kiện cho phép. Việc miễn trừ trách nhiệm do bất khả kháng không giải phóng bất kỳ Bên nào khỏi các nghĩa vụ bảo mật theo Điều 10, trách nhiệm đối soát và thanh toán Doanh thu tồn đọng theo

Điều 8, Điều 14.4, hoặc bất kỳ khoản công nợ, nghĩa vụ tài chính nào đã phát sinh trước thời điểm xảy ra Sự kiện bất khả kháng.

(The Party directly affected by a Force Majeure Event shall be temporarily exempted from breach of Contract liability and shall not be liable for damages or any legal sanctions resulting from delays or failure to perform obligations directly impacted by such Force Majeure Event during the continuance of such event.
To be entitled to the exemption from liability under this Article, the affected Party must fully comply with the written notification obligations in accordance with the timeline and procedures set forth under Article 15.3 hereof; furthermore, the affected Party must exercise utmost efforts and implement all reasonable and necessary measures to mitigate losses for the other Party and promptly resume the performance of all obligations as soon as circumstances permit. The exemption of liability due to Force Majeure shall not release either Party from confidentiality obligations under Article 10, the responsibility to reconcile and disburse outstanding Revenues pursuant to Article 8 and Article 14.4, or any accrued debts and financial liabilities arising prior to the occurrence of the Force Majeure Event.)

15.3 Nghĩa vụ thông báo

(Notification obligation)

Bên bị ảnh hưởng bởi Sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ thông báo cho Bên còn lại trong thời hạn mười bốn (14) ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện hoặc kể từ thời điểm có thể nhận biết một cách hợp lý về sự kiện đó. Hình thức thông báo được thực hiện bằng thư gửi qua đường bưu điện, qua thư điện tử (email) đăng ký hợp lệ, hoặc thông qua cổng thông tin (portal) và các phương tiện truyền thông chính thức của Label. Nội dung thông báo phải nêu rõ: tính chất của Sự kiện bất khả kháng, các nghĩa vụ theo Hợp đồng bị cản trở hoặc ảnh hưởng, các biện pháp giảm thiểu tổn thất đang được áp dụng và ước tính thời gian kéo dài của sự kiện (nếu có thể xác định). Trường hợp việc gửi thông báo trong thời hạn nêu trên không thể thực hiện được do chính Sự kiện bất khả kháng gây ra (như thiên tai nghiêm trọng hoặc gián đoạn hoàn toàn hạ tầng viễn thông), Bên bị ảnh hưởng phải gửi thông báo trong thời gian sớm nhất có thể ngay sau khi điều kiện cho phép.

Bên bị ảnh hưởng có trách nhiệm gửi thông báo bằng thư hoặc qua các phương tiện truyền thông nêu trên ngay lập tức cho Bên còn lại khi Sự kiện bất khả kháng chấm dứt để Các Bên khôi phục việc thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo Hợp đồng. Trường hợp Bên bị ảnh hưởng không thực hiện nghĩa vụ thông báo đúng thời hạn và thủ tục quy định tại Điều này mà không có trở ngại khách quan chính đáng do chính Sự kiện bất khả kháng gây ra, Bên đó sẽ mất quyền yêu cầu miễn trừ trách nhiệm theo quy định tại Điều 15.2 Hợp đồng này đối với khoảng thời gian chậm trễ thông báo.

(The Party affected by a Force Majeure Event shall notify the other Party within fourteen (14) days from the date of occurrence of the event or from the date on which the event could reasonably have been known. Notification shall be given in writing via postal mail, registered email, or through the official portal and official communication channels of the Label. The notice must specify: the nature

of the Force Majeure Event, the contractual obligations impeded or affected, the mitigation measures being implemented, and the estimated duration of the event (if reasonably ascertainable). Where serving notice within the aforementioned period is impossible due to the Force Majeure Event itself (such as severe natural disasters or total disruption of telecommunications infrastructure), the affected Party shall serve such notice as soon as reasonably practicable once conditions permit.
The affected Party shall immediately provide notice via mail or the aforementioned communication channels to the other Party upon the cessation of the Force Majeure Event so that the Parties may resume full performance of their rights and obligations under this Agreement. In the event that the affected Party fails to comply with the notification obligations within the timeline and procedures set forth under this Article without justifiable objective obstacles caused directly by the Force Majeure Event itself, such Party shall forfeit the right to claim liability exemption under Article 15.2 hereof for the period of delayed notice.)

15.4 Giải pháp thay thế

(Alternative solution)

Trong thời gian xảy ra Sự kiện bất khả kháng, Các Bên cam kết thiện chí hợp tác và áp dụng mọi nỗ lực thương mại hợp lý nhằm tìm kiếm các biện pháp, phương án kỹ thuật hoặc giải pháp thay thế khả thi nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của Sự kiện bất khả kháng và duy trì việc thực hiện Hợp đồng trong phạm vi điều kiện thực tế cho phép.

Việc áp dụng bất kỳ biện pháp hoặc giải pháp thay thế tạm thời nào không cấu thành việc từ bỏ quyền, không làm thay đổi, không làm mất đi và không làm suy giảm các quyền và nghĩa vụ cơ bản của Các Bên theo Hợp đồng này (bao gồm tỷ lệ phân chia Doanh thu tại Điều 8.1, nghĩa vụ bảo mật tại Điều 10 và các cam kết về quyền sở hữu trí tuệ), trừ trường hợp Các Bên có văn bản thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hợp lệ theo quy định tại Điều 18.2 Hợp đồng này. Trường hợp các giải pháp thay thế không thể khắc phục được trở ngại và tình trạng cản trở kéo dài liên tục quá ba mươi (30) ngày, quyền chấm dứt Hợp đồng của Các Bên vẫn được áp dụng theo quy định tại Điều 14.3.

(During the continuance of a Force Majeure Event, the Parties undertake to cooperate in good faith and exert all reasonable commercial efforts to seek viable alternative measures, technical workarounds, or alternative solutions to mitigate losses, minimize the adverse impacts of the Force Majeure Event, and sustain the performance of this Agreement to the extent practically feasible.
The implementation of any temporary alternative solution shall not constitute a waiver of rights, nor shall it alter, diminish, or extinguish the fundamental rights and obligations of the Parties under this Agreement (including the Revenue-sharing proportions under Article 8.1, confidentiality obligations under Article 10, and intellectual property warranties), unless otherwise agreed in writing by the Parties pursuant to Article 18.2 hereof. Where alternative solutions fail to overcome the impediment and such hindrance continues for more than thirty (30) consecutive days, either Party's right to terminate this Agreement shall remain enforceable pursuant to Article 14.3.)

16 Giải quyết tranh chấp

(Dispute Resolution)

16.1 Thương lượng hòa giải

(Mediation negotiations)

Mọi tranh chấp, khiếu nại, mâu thuẫn hoặc bất đồng phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này (bao gồm cả các vấn đề về hiệu lực, vi phạm, chấm dứt hoặc giải thích Hợp đồng) trước hết phải được Các Bên nỗ lực giải quyết thông qua thương lượng và hòa giải trên tinh thần thiện chí, tôn trọng và hợp tác. Toàn bộ tiến trình thương lượng, hòa giải cùng các tài liệu, thông tin trao đổi giữa Các Bên phải được bảo mật tuyệt đối theo quy định tại Điều 10 Hợp đồng này; Các Bên không được công khai thông tin tranh chấp lên các phương tiện truyền thông hoặc mạng xã hội khi chưa có kết luận giải quyết chính thức.

Nếu tranh chấp không thể giải quyết được thông qua thương lượng, hòa giải trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày một Bên gửi thông báo tranh chấp bằng văn bản hoặc qua thư điện tử (email) đăng ký hợp lệ cho Bên còn lại, bất kỳ Bên nào cũng có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định tại Điều 16.2 Hợp đồng này. Trong suốt thời gian thương lượng và giải quyết tranh chấp, Label (Bên A) vẫn có toàn quyền duy trì các biện pháp tạm ngừng, tạm giữ Doanh thu đang tranh chấp hoặc gỡ bỏ/ẩn nội dung theo quy định tại Điều 9.3, Điều 11 và Điều 12 Hợp đồng này nhằm bảo đảm phòng ngừa rủi ro và ngăn chặn thiệt hại phát sinh.

(All disputes, claims, controversies, or disagreements arising out of or in connection with this Agreement (including matters concerning its validity, breach, termination, or interpretation) shall first be resolved through good-faith negotiations and amicable settlement between the Parties in a spirit of mutual respect and cooperation. The negotiation and mediation proceedings, as well as all related documents and communications exchanged between the Parties, shall be kept strictly confidential pursuant to Article 10 hereof; neither Party shall disclose or publicize any dispute information across public media or social networking platforms prior to an official resolution.

f the dispute cannot be resolved through negotiation and amicable settlement within thirty (30) days from the date one Party serves written notice of dispute or sends it via registered email to the other Party, either Party shall have the right to submit the dispute to the competent People's Court in accordance with Article 16.2 of this Agreement. During the pendency of negotiations and dispute resolution proceedings, the Label (Party A) shall retain the full right to maintain any suspension, withholding of disputed Revenues, or takedown/hiding of content pursuant to Article 9.3, Article 11, and Article 12 hereof to prevent risk and mitigate further damages.)

16.2 Trọng tài/ Tòa án

(Arbitration/Court)

Trường hợp tranh chấp không thể giải quyết thông qua thương lượng và hòa giải trong thời hạn quy định tại Điều 16.1 Hợp đồng này, bất kỳ Bên nào cũng có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền tại Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan và trình tự, thủ tục tố tụng của pháp luật Việt Nam.

Bản án hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án là phán quyết cuối cùng và có giá trị ràng buộc bắt buộc thi hành đối với cả hai Bên; Bên thua kiện có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bồi hoàn chi phí giải quyết tranh chấp theo quy định tại Điều 16.4. Trong thời gian Tòa án thụ lý và giải quyết vụ việc, Các Bên vẫn phải tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo Hợp đồng này, ngoại trừ các nội dung đang có tranh chấp trực tiếp.

(In the event that the dispute cannot be resolved through negotiation and amicable settlement within the timeframe stipulated under Article 16.1 hereof, either Party shall have the right to submit the dispute to the competent People's Court in Vietnam for adjudication in accordance with the provisions of intellectual property laws, copyright, neighboring rights, and the civil procedural laws of Vietnam.
The legally effective judgment or decision of the Court shall be final and binding upon both Parties; the losing Party shall be responsible for fully reimbursing dispute resolution expenses in accordance with Article 16.4. During the pendency of Court proceedings, the Parties shall continue to perform all other rights and obligations under this Agreement, except for the specific matters directly in dispute.)

16.3 Ngôn ngữ giải quyết

(Resolution language)

Ngôn ngữ chính thức được sử dụng trong mọi hoạt động thương lượng, hòa giải, tố tụng, xét xử hoặc giải quyết tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này là tiếng Việt.
Trong trường hợp Hợp đồng được lập bằng nhiều ngôn ngữ, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng để giải thích và giải quyết mọi tranh chấp, trừ khi các Bên có thỏa thuận khác bằng văn bản.

(The official language used in all negotiations, mediation proceedings, litigation, court proceedings, or dispute resolution processes arising out of or relating to this Agreement shall be Vietnamese.
In the event this Agreement is executed in multiple languages, the Vietnamese version shall prevail for purposes of interpretation and dispute resolution, unless otherwise agreed in writing by the Parties.)

16.4 Chi phí giải quyết tranh chấp

(Dispute resolution costs)

Trừ trường hợp Tòa án có quyết định khác, Bên thua kiện có trách nhiệm gánh chịu toàn bộ các chi phí phát sinh liên quan trực tiếp đến quá trình giải quyết tranh chấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở: án phí, lệ phí tòa án, chi phí luật sư và tư vấn pháp lý hợp lý, chi phí giám định, định giá, chi phí sao lục, thu thập tài liệu chứng cứ và các chi phí tố tụng thực tế khác (được chứng minh bằng hóa đơn, chứng từ hợp lệ). Trường hợp Nghệ sĩ (Bên B) là Bên thua kiện hoặc có nghĩa vụ chi trả chi phí giải quyết tranh chấp theo bản án, quyết định của Tòa án, Label (Bên A) có quyền khấu trừ trực tiếp các khoản chi phí này vào phần Doanh thu thuộc về Nghệ sĩ theo quy định tại Điều 8.4 và Điều 11 Hợp đồng này.

(Unless otherwise determined by the Court, the losing Party shall bear all costs directly arising from or relating to the dispute resolution proceedings, including but not limited to: court fees, judicial charges, reasonable attorney and legal counsel fees, appraisal and valuation costs, evidence collection and document retrieval expenses, and other actual procedural costs (substantiated by valid invoices and documentation). In the event that the Artist (Party B) is the losing Party or is obligated to pay dispute resolution costs pursuant to the judgment or decision of the Court, the Label (Party A) shall have the right to directly deduct such costs from the Artist's share of Revenue in accordance with Article 8.4 and Article 11 hereof.)

17 Luật áp dụng & thẩm quyền
(Governing Law & Jurisdiction)

17.1 Luật áp dụng
(Applicable law)

Hợp đồng này (bao gồm toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc xác lập, hiệu lực pháp lý, giải thích nội dung, thực hiện quyền và nghĩa vụ, cũng như việc xử lý vi phạm và giải quyết tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng) được điều chỉnh, giải thích và thực thi theo quy định của pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đặc biệt là các quy định pháp luật về dân sự, thương mại, sở hữu trí tuệ (quyền tác giả, quyền liên quan) và giao dịch điện tử.

Mọi nội dung, quyền hạn hoặc nghĩa vụ chưa được quy định cụ thể trong Hợp đồng này sẽ được dẫn chiếu, áp dụng và giải quyết theo đúng các quy định pháp luật hiện hành tương ứng của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

(This Agreement (including all matters relating to its formation, legal validity, interpretation, performance of rights and obligations, breach remedies, and dispute resolution arising out of or in connection herewith) shall be governed by, construed, and enforced in accordance with the laws of the Socialist Republic of Vietnam, particularly statutory provisions on civil matters, commercial transactions, intellectual property (copyright and neighboring rights), and electronic transactions.

Any matters, rights, or obligations not expressly set forth in this Agreement shall be referenced, governed, and resolved in accordance with the corresponding applicable laws of the Socialist Republic of Vietnam.)

17.2 Thẩm quyền tài phán
(Jurisdiction)

Mọi tranh chấp, khiếu nại hoặc bất đồng phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này (bao gồm cả các tranh chấp về việc xác lập, hiệu lực pháp lý, vi phạm, bồi thường, chấm dứt hoặc giải thích Hợp đồng) mà không thể giải quyết thông qua thương lượng và hòa giải theo quy định tại Điều 16.1 sẽ thuộc thẩm quyền xét xử và giải quyết của Tòa án nhân dân có thẩm quyền tại Việt Nam theo quy định tại Điều 16.2 Hợp đồng này. Các Bên đồng ý thừa nhận, phục tùng thẩm quyền tài phán của Tòa án nhân dân có thẩm quyền tại Việt Nam và cam kết không khiếu nại, phản đối hoặc yêu cầu chuyển giao thẩm quyền xét xử sang bất kỳ cơ quan tài phán nào khác ngoài phạm vi đã thỏa thuận.

(Any dispute, claim, or controversy arising out of or in connection with this Agreement (including disputes relating to its formation, legal validity, breach, indemnification, termination, or interpretation) that cannot be resolved through negotiation and amicable settlement pursuant to Article 16.1 shall be subject to the jurisdiction and adjudication of the competent People's Court in Vietnam in accordance with Article 16.2 hereof. The Parties agree to submit to the jurisdiction of the competent People's Court in Vietnam and undertake not to contest, object to, or seek to transfer such jurisdiction to any other judicial forum outside the agreed scope.)

17.3 Hiệu lực pháp lý quốc tế

(International legal effect)

Do việc phân phối, khai thác bản Master Recording có phạm vi lãnh thổ toàn cầu (theo quy định tại Điều 1.5 và Điều 2.2) và liên quan đến các tổ chức, đối tác cùng các nền tảng phân phối kỹ thuật số (DSP) quốc tế, Các Bên ghi nhận và đồng ý rằng các điều ước quốc tế về sở hữu trí tuệ, quyền tác giả và quyền liên quan mà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên (bao gồm nhưng không giới hạn ở Công ước Berne, Công ước Geneva, Hiệp ước WIPO về Quyền tác giả - WCT, Hiệp ước WIPO về Cuộc biểu diễn và Bản ghi âm - WPPT) sẽ được áp dụng hoặc dẫn chiếu để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Các Bên đối với các hành vi khai thác, vi phạm phát sinh ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Trường hợp có sự khác biệt giữa quy định của Hợp đồng này và quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, quy định của điều ước quốc tế đó sẽ được ưu tiên áp dụng theo quy định của pháp luật Việt Nam. Việc áp dụng các điều ước quốc tế nêu trên trong mọi trường hợp không làm thay đổi, không loại trừ và không làm phương hại đến sự thỏa thuận của Các Bên về Luật áp dụng (Điều 17.1) cũng như Thẩm quyền tài phán duy nhất của Tòa án nhân dân có thẩm quyền tại Việt Nam (quy định tại Điều 16.2 và Điều 17.2 Hợp đồng này).

(Given that the distribution and exploitation of the Master Recording have a worldwide territorial scope (pursuant to Article 1.5 and Article 2.2) and involve international organizations, partners, and digital service providers (DSPs), the Parties acknowledge and agree that international treaties on intellectual property, copyright, and neighboring rights to which the Socialist Republic of Vietnam is a contracting party (including but not limited to the Berne Convention, the Geneva Convention, the WIPO Copyright Treaty - WCT, and the WIPO Performances and Phonograms Treaty - WPPT) shall be applied or referenced to protect the legitimate rights and interests of the Parties against exploitation and infringement occurring outside the territory of Vietnam.

In the event of any inconsistency between the provisions of this Agreement and mandatory provisions of an international treaty to which the Socialist Republic of Vietnam is a contracting party, the provisions of such international treaty shall prevail in accordance with Vietnamese law. The application of such international treaties shall under no circumstances alter, exclude, or prejudice the agreement between the Parties regarding Governing Law (Article 17.1) or the exclusive jurisdiction of the competent People's Court in Vietnam (as set forth in Article 16.2 and Article 17.2 hereof).)

18 Điều khoản chung
(General Provisions)

18.1 Toàn bộ thỏa thuận
(Whole deal)

Hợp đồng này, cùng với các Phụ lục đính kèm, các văn bản sửa đổi, bổ sung và tài liệu được dẫn chiếu hợp lệ (nếu có), cấu thành toàn bộ thỏa thuận thống nhất và hoàn chỉnh giữa Các Bên liên quan đến đối tượng của Hợp đồng này. Hợp đồng này thay thế hoàn toàn mọi thỏa thuận, bản ghi nhớ, cam kết, trao đổi thông tin, đàm phán hoặc hiểu biết trước đó giữa Các Bên liên quan đến việc phân phối và khai thác bản Master Recording, dù được thể hiện dưới hình thức văn bản, dữ liệu điện tử, tin nhắn hay lời nói.

Mỗi Bên xác nhận và đồng ý rằng khi giao kết Hợp đồng này, mình không dựa vào, không bị dẫn dắt và không có quyền khiếu nại dựa trên bất kỳ tuyên bố, hứa hẹn, cam đoan hoặc bảo đảm nào (về doanh thu, thứ hạng trên bảng xếp hạng, hiệu quả quảng bá hay bất kỳ nội dung nào khác) ngoài những điều khoản đã được quy định rõ ràng trong Hợp đồng này. Mọi sửa đổi, bổ sung đối với Hợp đồng này chỉ có giá trị pháp lý ràng buộc khi được thực hiện theo đúng quy định tại Điều 18.2.

(This Agreement, together with all attached Annexes, valid amendments, supplements, and formally referenced documents (if any), constitutes the entire and complete agreement between the Parties with respect to the subject matter hereof. This Agreement supersedes and replaces all prior agreements, memoranda of understanding, commitments, communications, negotiations, or understandings between the Parties regarding the distribution and exploitation of the Master Recording, whether in writing, electronic form, instant messaging, or oral statements.

Each Party acknowledges and agrees that in entering into this Agreement, it does not rely upon, has not been induced by, and shall have no remedy in respect of any statement, promise, representation, or warranty (regarding revenues, chart rankings, marketing performance, or any other matter) other than those expressly set forth in this Agreement. Any amendment or supplement to this Agreement shall be legally binding only if executed in strict accordance with Article 18.2 hereof.)

18.2 Sửa đổi hợp đồng
(Modify the contract)

Mọi sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh đối với bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng này chỉ có giá trị pháp lý ràng buộc khi được lập thành văn bản (dưới hình thức Phụ lục hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận sửa đổi, bổ sung) và được người đại diện có thẩm quyền hợp pháp của cả hai Bên ký kết hoặc xác nhận. Mọi thỏa thuận miệng, tin nhắn trao đổi thông thường hoặc cam kết không tuân thủ đúng hình thức quy định tại Điều này đều vô hiệu và không làm thay đổi hiệu lực của Hợp đồng.

Các Bên công nhận và thống nhất rằng các hình thức xác nhận điện tử bao gồm: văn bản điện tử hoặc thông điệp dữ liệu trao đổi qua các địa chỉ thư điện tử (email) đăng ký hợp lệ của Các Bên, việc xác nhận thao tác trực tuyến trên hệ thống cổng thông tin (portal) chính thức của Label, chữ ký điện tử hoặc chữ ký số phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam về giao dịch điện tử đều có giá trị pháp

lý đầy đủ, tương đương với văn bản giấy có chữ ký trực tiếp và cấu thành một phần không thể tách rời của Hợp đồng này.

(Any amendment, supplement, or modification to any provision of this Agreement shall be legally binding only if executed in writing (in the form of an Annex or written amendment agreement) and signed or confirmed by the duly authorized representatives of both Parties. Any oral agreement, informal messaging, or commitment failing to comply with the formalities stipulated under this Article shall be null and void and shall not alter the validity or enforceability of this Agreement.
The Parties acknowledge and agree that electronic confirmation methods—including electronic documents or data messages exchanged via the Parties' registered official email addresses, online confirmation actions verified on the Label's official portal, and electronic or digital signatures complying with Vietnamese laws on electronic transactions—shall have full legal validity equivalent to physically signed paper documents and shall constitute an integral, inseparable part of this Agreement.)

18.3 Hiệu lực ràng buộc

(Binding effect)

Hợp đồng này có giá trị ràng buộc pháp lý đầy đủ đối với Các Bên kể từ Ngày có hiệu lực và sẽ tiếp tục có hiệu lực ràng buộc đối với người thừa kế hợp pháp, người đại diện theo pháp luật, bên kế nhiệm quyền sở hữu hoặc bên nhận chuyển giao quyền và nghĩa vụ hợp pháp của mỗi Bên theo quy định của pháp luật và Hợp đồng này.

Trừ trường hợp Hợp đồng này có quy định khác (bao gồm quyền của Label trong việc cấp phép thứ cấp (sub-license) và chỉ định các DSP hoặc đối tác phân phối khai thác bản Master Recording theo quy định tại Điều 2, hoặc chuyển giao quyền và nghĩa vụ cho bên kế nhiệm trong trường hợp tổ chức lại, sáp nhập, hợp nhất hoặc chuyển nhượng danh mục tài sản của Label), không Bên nào được quyền chuyển nhượng, chuyển giao một phần hoặc toàn bộ quyền và nghĩa vụ theo Hợp đồng này cho bất kỳ bên thứ ba nào nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bên còn lại. Mọi hành vi chuyển nhượng trái với quy định tại Điều này đều vô hiệu và không có giá trị pháp lý.

(This Agreement shall be legally binding upon and inure to the benefit of the Parties and their respective heirs, representatives, successors, and permitted assigns in accordance with applicable law and this Agreement.
Neither Party may assign or transfer all or any part of its rights and obligations under this Agreement to any third party without the prior written consent of the other Party, unless otherwise permitted by applicable law.)

18.4 Tính độc lập của điều khoản

(Independence of the clause)

Trường hợp bất kỳ điều khoản, quy định hoặc một phần nào của Hợp đồng này bị Tòa án nhân dân có thẩm quyền hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định là vô hiệu, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành theo quy định của pháp luật, thì điều khoản hoặc phần điều khoản đó sẽ được coi là tách

biệt khỏi Hợp đồng trong phạm vi cần thiết mà không làm phương hại, làm mất hiệu lực hay ảnh hưởng đến tính hợp pháp và khả năng thi hành của toàn bộ các điều khoản còn lại của Hợp đồng này. Trong trường hợp đó, Các Bên cam kết sẽ thiện chí đàm phán, thương lượng theo đúng quy định tại Điều 18.2 để thống nhất sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế điều khoản bị vô hiệu bằng một điều khoản mới hợp pháp, có hiệu lực thi hành và phản ánh gần nhất mục đích kinh tế cùng ý định thương mại ban đầu của Các Bên khi xác lập điều khoản đó.

(If any provision, clause, or portion of this Agreement is held to be invalid, illegal, or unenforceable under applicable law or by a determination of a competent People's Court or competent governmental authority, such provision or portion thereof shall be deemed severed from this Agreement to the extent necessary without prejudice to, impairing, or affecting the validity, legality, and enforceability of any remaining provisions hereof.
In such event, the Parties undertake to negotiate in good faith in strict accordance with Article 18.2 hereof to agree upon an amendment, supplement, or replacement provision that is valid, enforceable, and reflects as closely as possible the original economic objectives and commercial intent of the Parties when establishing such provision.)

18.5 Ngôn ngữ

(Language)

Hợp đồng này được lập bằng hai (02) ngôn ngữ: Tiếng Việt và Tiếng Anh. Hai phiên bản có giá trị pháp lý như nhau và được sử dụng cho mục đích tham khảo, thực hiện và giải thích Hợp đồng.
Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt, mâu thuẫn hoặc không thống nhất nào giữa bản Tiếng Việt và bản Tiếng Anh, bản Tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng và là căn cứ cuối cùng để giải thích và thực hiện Hợp đồng.

(This Agreement is executed in two (02) languages: Vietnamese and English. Both versions shall have equal legal value and may be used for reference, performance, and interpretation purposes.
In the event of any discrepancy, inconsistency, or conflict between the Vietnamese version and the English version, the Vietnamese version shall prevail and shall be the controlling version for the interpretation and performance of this Agreement.)

18.6 Số bản và chữ ký

(Number of copies and signatures)

Hợp đồng này được lập thành hai (02) bản gốc bằng văn bản hoặc dưới hình thức điện tử, có giá trị pháp lý ngang nhau. Mỗi Bên giữ một (01) bản.
Chữ ký trực tiếp, chữ ký điện tử, chữ ký số hoặc các hình thức xác nhận điện tử hợp pháp khác được các Bên sử dụng theo quy định của pháp luật Việt Nam sẽ có giá trị pháp lý tương đương nhau và được xem là bằng chứng xác nhận sự đồng ý của các Bên đối với toàn bộ nội dung của Hợp đồng này.

(This Agreement is executed in two (02) original counterparts, whether in physical or electronic form, each having equal legal validity. Each Party shall retain one (01) counterpart.

Handwritten signatures, electronic signatures, digital signatures, or any other legally recognized electronic authentication methods under Vietnamese law shall have equal legal effect and shall constitute valid evidence of the Parties' acceptance of the terms and conditions of this Agreement.)

19 Danh sách tác phẩm âm nhạc
(List of musical works)

19.1 Xác lập đối tượng hợp đồng
(Establishing the subject matter of the contract)
Toàn bộ các tác phẩm âm nhạc, bản ghi âm (Master Recording), bản ghi hình liên quan (nếu có), Metadata cùng các hình ảnh, tư liệu kèm theo là đối tượng phân phối và khai thác độc quyền theo Hợp đồng này được Các Bên thống nhất kê khai cụ thể tại Phụ lục 03 (Danh sách ban đầu), hoặc tại Phụ lục 04 và các Phụ lục bổ sung tiếp theo (được lập bằng văn bản hoặc xác nhận qua hệ thống portal/email đăng ký hợp lệ theo quy định tại Điều 18.2 khi Nghệ sĩ cung cấp thêm bài hát mới trong Thời hạn Hợp đồng). Tất cả các Phụ lục nêu trên là bộ phận cấu thành không thể tách rời của Hợp đồng này; toàn bộ các tác phẩm và bản Master Recording bổ sung đương nhiên chịu sự điều chỉnh của tất cả các điều khoản trong Hợp đồng này (bao gồm quyền phân phối độc quyền tại Điều 2, tỷ lệ phân chia Doanh thu tại Điều 8, cam đoan bản quyền tại Điều 9, nghĩa vụ bảo mật tại Điều 10, chế tài bồi thường và xử lý gian lận số liệu tại Điều 11, Điều 12) mà không cần phải ký lại hợp đồng mới.

(All musical works, sound recordings (Master Recordings), related audiovisual recordings (if any), Metadata, and associated artwork and materials subject to exclusive distribution and exploitation under this Agreement are mutually identified by the Parties in Appendix 03 (Initial Schedule), or in Appendix 04 and subsequent supplementary Annexes (executed in writing or confirmed via the Label's official portal / registered email pursuant to Article 18.2 when the Artist submits additional songs during the Term). All such Appendices constitute an integral, inseparable part of this Agreement; all additional works and Master Recordings listed therein shall automatically be governed by all terms and conditions of this Agreement (including exclusive distribution rights under Article 2, Revenue-sharing ratios under Article 8, IP warranties under Article 9, confidentiality obligations under Article 10, and indemnification and anti-fraud remedies under Articles 11 and 12) without requiring the execution of a new agreement.)

19.2 Hiệu lực pháp lý của mã ISRC
(Legal Validity of ISRC)
Mã số ghi âm chuẩn quốc tế (ISRC) gắn liền với từng bản Master Recording theo Hợp đồng này được Các Bên công nhận là mã định danh số và chứng cứ điện tử hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam; có giá trị pháp lý ràng buộc làm căn cứ chính thức để định danh bản ghi, xác minh quyền khai thác, đối soát phân chia Doanh thu theo Điều 8 và giải quyết các khiếu nại, tranh chấp phát sinh theo Điều 16 (trường hợp bản Master Recording chưa có mã ISRC tại thời điểm bàn giao, Label được toàn quyền chỉ định, tạo lập và đăng ký mã ISRC hợp pháp trên hệ thống phân phối quốc tế để phục vụ việc phát hành).

(The International Standard Recording Code (ISRC) assigned to each Master Recording under this Agreement is acknowledged by the Parties as a lawful digital identifier and electronic evidence pursuant to Vietnamese law; possessing binding legal validity as the official basis to identify recordings, verify exploitation rights, reconcile Revenue distribution under Article 8, and resolve disputes or claims pursuant to Article 16 (where a Master Recording lacks an ISRC at the time of delivery, the Label shall have full authority to assign, generate, and register a valid ISRC within the international distribution network for release purposes).)

19.3 Bổ sung và cập nhật danh mục tác phẩm

(Add and update the list of works)

Trong Thời hạn Hợp đồng, Các Bên có thể bổ sung, sửa đổi hoặc cập nhật danh mục tác phẩm, bản Master Recording và Metadata liên quan thông qua Phụ lục 04 và các Phụ lục bổ sung tiếp theo bằng văn bản, hoặc thông qua việc xác nhận bằng thư điện tử (email) đăng ký hoặc xác nhận trên hệ thống cổng thông tin (portal) chính thức của Label theo đúng quy định tại Điều 18.2 Hợp đồng này. Label có quyền kiểm duyệt kỹ thuật, thẩm tra bản quyền và quyết định chấp thuận hoặc từ chối phát hành đối với các tác phẩm bổ sung không đáp ứng tiêu chuẩn âm thanh hoặc có rủi ro tranh chấp pháp lý. Mọi tác phẩm, bản Master Recording được bổ sung và phê duyệt hợp lệ tại các Phụ lục tiếp theo này sẽ tự động thuộc phạm vi điều chỉnh toàn diện của Hợp đồng này kể từ ngày được Các Bên xác nhận, đồng thời chịu sự ràng buộc đầy đủ bởi quyền phân phối độc quyền tại Điều 2, tỷ lệ phân chia Doanh thu tại Điều 8, cam đoan bản quyền tại Điều 9 và các chế tài xử lý vi phạm tại Điều 11, Điều 12 mà không cần ký lại hợp đồng mới.

(During the Term of this Agreement, the Parties may supplement, amend, or update the catalog of musical works, Master Recordings, and related Metadata through Appendix 04 and subsequent supplementary written annexes, or via confirmations through registered email or the Label's official portal in strict accordance with Article 18.2 hereof. The Label reserves the right to conduct technical quality control, verify copyright clearance, and approve or reject any additional works that fail to meet audio standards or pose legal dispute risks. All works and Master Recordings validly added and approved under such subsequent annexes shall automatically fall under the comprehensive governance of this Agreement from the date of mutual confirmation, and shall be fully bound by exclusive distribution rights under Article 2, Revenue-sharing ratios under Article 8, IP warranties under Article 9, and breach remedies under Articles 11 and 12 without requiring the execution of a new agreement.)

ĐẠI DIỆN BÊN B (NGHỆ SĨ)

(Representative of Party B – Artist)

Họ và tên:

(Full name)

Nghệ danh:

(Stage name)

CMND/CCCD số:

(ID/Passport No)

Ngày cấp:

(Date of issue)

Nơi cấp:

(Place of issue)

Địa chỉ liên hệ:

(Contact address)

Địa chỉ email:

(Email address)

Ký tên:

(Signature)

CÁC PHỤ LỤC (SCHEDULES / APPENDICES)

Các phụ lục sau đây là một phần không tách rời của Hợp đồng này và có giá trị pháp lý tương đương với Hợp đồng chính.

(The following appendices form an integral part of this Agreement and shall have the same legal validity as the Agreement.)

Phụ Lục 01: DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRÊN YOUTUBE

(Appendix 01: YouTube Value-Added Services)

Phụ Lục 02: XÁC THỰC DANH TÍNH VÀ THÔNG TIN THANH TOÁN

(Appendix 02: Identity Verification and Payment Information)

Phụ Lục 03: DANH SÁCH TÁC PHẨM ÂM NHẠC VÀ MASTER RECORDING

(Appendix 03 – Schedule of Musical Works and Master Recordings)

PHỤ LỤC 01: DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRÊN YOUTUBE

(Appendix 01: YouTube Value-Added Services)

1.1 Phạm vi dịch vụ

(Scope of Services)

Ngoài các dịch vụ phát hành và phân phối theo Hợp đồng chính, Bên A có thể cung cấp cho Bên B các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến YouTube, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

a. Quản lý và khai thác YouTube Content ID;
b. Hỗ trợ xác minh và quản lý Official Artist Channel (OAC);
c. Quản lý và bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan trên nền tảng YouTube;
d. Hỗ trợ xử lý khiếu nại, tranh chấp bản quyền và Content ID;
e. Tối ưu hóa doanh thu và các hoạt động khai thác thương mại trên YouTube;
f. Các dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến hệ sinh thái YouTube do Bên A hoặc đối tác của Bên A cung cấp.

(In addition to the release and distribution services under the main Agreement, Party A may provide Party B with YouTube-related support services, including but not limited to:)

a. Administration and monetization of YouTube Content ID;
b. Assistance with verification and management of Official Artist Channel (OAC);
c. Copyright and neighboring rights administration and protection on YouTube;
d. Assistance with copyright claims, disputes, and Content ID matters;
e. Revenue optimization and commercial exploitation activities on YouTube;
f. Other YouTube-related support services provided by Party A or its partners.)

1.2. Thỏa thuận riêng

(Separate Arrangement)

Việc sử dụng, phạm vi áp dụng, quyền hạn quản lý, tỷ lệ phân chia doanh thu (nếu có) và các điều kiện cụ thể đối với từng dịch vụ quy định tại Phụ lục này sẽ được các Bên thỏa thuận và xác nhận riêng bằng văn bản hoặc hình thức điện tử có giá trị pháp lý tương đương.

(The use, scope, management authority, revenue-sharing arrangements (if any), and specific terms applicable to any service described in this Appendix shall be separately agreed upon and confirmed by the Parties in writing or through legally recognized electronic means.)

PHỤ LỤC 02: XÁC THỰC DANH TÍNH VÀ THÔNG TIN THANH TOÁN

(Appendix 02: Identity Verification and Payment Information)

2.1 Thông tin xác thực

(Verification)

Bên B cung cấp cho Bên A bản sao, ảnh chụp hoặc bản điện tử hợp lệ của Chứng minh nhân dân (CMND), Căn cước công dân (CCCD), Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác để phục vụ việc xác minh danh tính, thực hiện nghĩa vụ pháp lý, nghĩa vụ thuế, thanh toán doanh thu và các mục đích liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng này.

Bên B cam kết các thông tin và tài liệu cung cấp là đầy đủ, chính xác, hợp pháp và còn hiệu lực tại thời điểm cung cấp. Bên B có trách nhiệm thông báo và cập nhật kịp thời cho Bên A khi có bất kỳ thay đổi nào liên quan đến thông tin nhận dạng hoặc thông tin thanh toán.

(Party B shall provide Party A with a valid copy, photograph, or electronic version of an Identity Card (CMND), Citizen Identification Card (CCCD), Passport, or other lawful identification documents for the purposes of identity verification, legal compliance, tax obligations, revenue payments, and other matters related to the performance of this Agreement.

Party B represents and warrants that all information and documents provided are complete, accurate, lawful, and valid at the time of submission. Party B shall promptly notify Party A of any changes relating to identification or payment information.)

2.2 Hình ảnh đính kèm

(Attached Images)

(Nghệ sĩ đính kèm/dán ảnh mặt trước và mặt sau CCCD vào khung dưới đây).

(Artist shall attach/paste photos of the front and back of their ID card here)

CCCD mặt trước	**CCCD mặt sau**
(Front of the citizen identity card)	*(Back of the citizen identity card)*

2.3. Thông tin thanh toán

(Payment Information)

Số tài khoản ngân hàng:

(Bank account number)

Ngân hàng:

(Bank)

Chi nhánh:

(Branch)

2.4. Cam kết bảo mật

(Privacy Commitment)

Bên A (Label) cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân của Bên B, chỉ sử dụng cho mục đích thực hiện hợp đồng và cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu hợp pháp.

(Party A (Label) commits to keeping Party B's personal information strictly confidential, using it only for contract performance and providing it to authorities upon legal request.)

PHỤ LỤC 03: DANH SÁCH TÁC PHẨM ÂM NHẠC VÀ MASTER RECORDING

(Appendix 03 – Schedule of Musical Works and Master Recordings)

3.1 Phạm vi áp dụng

(Scope of Application)

Phụ lục này là bộ phận cấu thành không thể tách rời của Hợp đồng, xác định danh mục các tác phẩm âm nhạc, bản ghi âm (Master Recording), bản ghi hình liên quan (nếu có), Metadata và tài liệu kèm theo thuộc phạm vi phân phối và khai thác kỹ thuật số độc quyền trên toàn cầu của Label (Bên A) theo quy định tại Điều 2 và Điều 19 Hợp đồng này; đồng thời làm căn cứ pháp lý chính thức để định danh tác phẩm, thiết lập mã ISRC, kiểm chuẩn kỹ thuật, đối soát phân chia doanh thu và thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ liên quan giữa Các Bên theo đúng quy định của Hợp đồng chính.

(This Appendix constitutes an integral and inseparable part of the Agreement, specifying the schedule of musical works, sound recordings (Master Recordings), related audiovisual recordings (if any), Metadata, and associated materials subject to the Label's (Party A) exclusive digital distribution and exploitation worldwide pursuant to Article 2 and Article 19 hereof, serving as the official legal basis for work identification, ISRC registration, technical compliance, revenue reconciliation, and the performance of all related rights and obligations between the Parties in full accordance with the main Agreement.
The content herein serves as the basis for determining exploitation rights, distribution rights, revenue management, and related obligations between the Parties.)

3.2 Nguyên tắc cập nhật danh mục

(Catalog Update Principles)

Trong thời hạn Hợp đồng, danh mục tác phẩm có thể được bổ sung, chỉnh sửa hoặc cập nhật thông qua phụ lục bổ sung, văn bản xác nhận hoặc hình thức điện tử có giá trị pháp lý tương đương theo thỏa thuận của các Bên.

(Throughout the term of the Agreement, the catalog may be added to, amended, or updated via supplemental appendices, written confirmations, or legally recognized electronic communications as agreed by the Parties.)

3.3 Căn cứ dữ liệu xác định tác phẩm

(Work Identification Data Basis)

Việc xác định một tác phẩm thuộc phạm vi Hợp đồng có thể dựa trên một hoặc nhiều căn cứ sau:
(Identification of a work under the scope of this Agreement may be based on one or more of the following criteria:)

Dữ liệu tải lên hệ thống của Bên A
(System upload data of Party A)

Metadata và hồ sơ phân phối
(Metadata and distribution records)
Báo cáo từ các nền tảng phân phối kỹ thuật số (DSP)
(Reports from Digital Service Providers (DSPs))
Xác nhận bằng văn bản hoặc hình thức điện tử giữa các Bên
(Written or electronic confirmations between the Parties)
Lịch sử phát hành và hệ thống quản lý nội bộ của Bên A
(Release history and Party A's internal management system)

Trong trường hợp có sự khác biệt giữa các nguồn dữ liệu nêu trên, dữ liệu được lưu trữ và ghi nhận trong hệ thống quản lý của Bên A sẽ được ưu tiên sử dụng làm căn cứ đối chiếu ban đầu, trừ khi có chứng cứ rõ ràng chứng minh điều ngược lại.

(In the event of any discrepancy among the above data sources, the data recorded in Party A's management system shall prevail as the primary reference for reconciliation, unless clear evidence to the contrary is provided.)

3.4 Danh sách tác phẩm
(List of Works)

Tên tác phẩm (Title):

Tác giả (Composer):

Người biểu diễn (Performer):

Nghệ sĩ xác nhận rằng các tác phẩm, bản ghi âm và dữ liệu được liệt kê trong Phụ lục này thuộc quyền sở hữu hoặc quyền khai thác hợp pháp của Nghệ sĩ và được bàn giao cho Label theo Hợp đồng. Phụ lục này là bằng chứng xác định đối tượng được cấp quyền khai thác theo Hợp đồng.

(The Artist represents and warrants that the musical works, master recordings (Master Recordings), metadata, and related materials listed in this Appendix are owned by, or lawfully controlled by, the Artist and have been delivered to the Label in accordance with the terms of the Agreement. This Appendix forms an integral part of the Agreement and shall serve as evidence identifying the musical works, master recordings, and related content that are licensed, distributed, exploited, and administered under the Agreement.)

Các Bên xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với toàn bộ nội dung của các Phụ lục này.

(The Parties acknowledge that they have read, understood, and agreed to all terms contained in these Appendices.)

ĐẠI DIỆN BÊN B (NGHỆ SĨ)
(Representative of Party B – Artist)

Họ và tên:
(Full name)

ĐẠI DIỆN BÊN A (LABEL)
(Representative of Party A – Label)

Họ và tên:
(Full name)